www. EDISONTD. Net
0775012111
www. immigration. gov. lk

ආගාමික හා විගාමික පනත

ශ්‍රී ලංකා රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුවේ මුද්‍රණය කරන ලදී

[illegible]

මිල : රු. 1.00

තැපැල් ගාස්තු : රු. 1.00

ආගමන හා විගමන පනත

(351 වන අධිකාරය)

ආගමන හා විගමන පනතේ මෙම නව මුද්‍රණයෙහි 1984 දෙසැම්බර් 31 වන දින දක්වා [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ඇතුළත් කොට ඇත. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] ඇතුළත් කිරීමේ දී [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ඩබ්ලිව්. [illegible] [illegible] ඩබ්ලිව්. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ඩබ්ලිව් [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

ඩී. ඩබ්ලිව්. [illegible]
ආගමන හා විගමන පාලක.

ආගාමිකයන් සහ විගාමිකයන්

ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියන් නොවන තැනැත්තන් ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුල්වීම පාලනය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියන් නොවන එවැනි පුරවැසියන් සහ තැනැත්තන් ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටවීම විධිමත් කිරීම සඳහා, ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියන් නොවන්නා නොමනා තැනැත්තන් ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඉවත් කිරීම සඳහා සහ ඉහත කී කරුණුවලට ආනුෂංගික හෝ සම්බන්ධ වෙනත් කරුණු සඳහා විධිවිධාන සැලසීම පිණිස වූ පනතකි.

1948 අංක 20, 1955 අංක 16, 1961 අංක 68 දරන පනත්.

[1949 නොවැම්බර් මස 1 වන දින.]

1. මේ පනත ආගාමික හා විගාමික පනත යනුවෙන් හඳුන්වනු ලැබේ. **සංක්ෂිප්ත නාමය.**

I වන කොටස

ප්‍රාරම්භය

2. (1) (අ) ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ නාවික, යුද්ධ හෝ ගුවන් හමුදාවල සාමාජිකයකු වූ; හෝ **පනත ක්‍රියාත්මක වීමෙන් නිදහස් කිරීම.**

(ආ) වෙනත් යම් රටක ආණ්ඩුව විසින් ශ්‍රී ලංකාණ්ඩුව වෙත සහා පිළිදී පත් කරනු ලැබූ; හෝ

(ඇ) වෙනත් යම් රටක ආණ්ඩුව විසින් විශේෂ දූත මෙහෙවරක් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට එවනු ලැබූ; හෝ

(ඈ) ශ්‍රී ලංකාණ්ඩුව විසින් වැටුප හෝ මූලික පඩිනඩි ගෙවනු නොලබන්නා වූ ද එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ යම් විශේෂඥ නියෝජිතායතනයක් මගින් හෝ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ආණ්ඩුවේ මහද්වීප ආධාර වැඩ සටහන යටතේ හෝ කොළඹ ක්‍රමය සංවිධානය (එහි තාක්ෂණික ආධාර කාර්යාංශය ඇතුළුව) හෝ අමාත්‍යවරයා විසින් අනුමත කරන ලද ඒ සමාන සංවිධාන හෝ මගින් ශ්‍රී ලංකාණ්ඩුව විසින් ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වනු ලැබූ යම් විශේෂඥයකු, උපදේශකයකු, තාක්ෂණ ශිල්පියකු හෝ නිලධරයකු වූ; හෝ [1955 අංක 16 § 2]

(ඉ) එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ සහ එහි විශේෂඥ නියෝජිතායතනවල හෝ කොළඹ ක්‍රමය සංවිධානයේ යම් තාක්ෂණ සහයෝගිතා වැඩ සටහනක් යටතේ හෝ අමාත්‍යවරයා විසින් අනුමත කරනු ලැබූ ඒ සමාන සංවිධානයක් යටතේ විදේශීය රටකින් ශ්‍රී ලංකාවට එවනු ලැබූ යම් අභ්‍යාසලාභියකු වූ; හෝ [1955 අංක 16 § 2]

(ඊ) ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුවේ සේවයට ඇතුළත් ව හෝ වෙනත් ආණ්ඩුවක් යටතේ එලෙස සේවයට ඇතුළත් වූ ; හෝ

(උ) ඉහතින් වූ (ඇ) ඡේදයේ සිට (ඊ) ඡේදය දක්වා වූ යම් ඡේදයක සඳහන් යම් තැනැත්තකුගේ නිල කාර්ය මණ්ඩලයේ හෝ පවුලේ සාමාජිකයකු වූ ; හෝ

(ඌ) ඉහතින් වූ (ඇ) ඡේදයේ සිට (උ) ඡේදය දක්වා වූ යම් ඡේදයක සඳහන් යම් තැනැත්තකුගේ භාර්යාව හෝ ඔහුගෙන් යැපෙන යම් ළමයකු වූ ; හෝ

(එ) ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය ජල සීමාවෙහි ඇති නැවක නාවික පිරිසේ සාමාජිකයකු වූ

සෑම තැනැත්තකුම, අමාත්‍යවරයා විසින් නියමයක් මගින් නියම කරනු ලබන යම් කොන්දේසිවලට හෝ පරිසීමාවල ප්‍රමාණයට හෝ ඊට යටත්ව, මේ පනතේ III වන, IV වන, V වන, VI වන සහ VII වන කොටස් ක්‍රියාත්මක වීමෙන් නිදහස් විය යුතු ය.

මේ උපවගන්තිය යටතේ යම් නියමයක් යම් තැනැත්තකු හෝ තැනැත්තන් නාමිකයෙන් සම්බන්ධයෙන් වන විශේෂ නියමයක් හෝ යම් පංතියකට හෝ විස්තරයකට අයත් තැනැත්තන්ට අදාළ කරනු ලැබිය හැකි සාමාන්‍ය නියමයක් විය හැකි අතර මේ අවස්ථා දෙකින් කවර අවස්ථාවේ දී වුවද මේ උපවගන්තියේ සඳහන් තැනැත්තන් විය යුතු ය.

(2) (අ) (1) වන උපවගන්තියෙහි සඳහන් තැනැත්තන් හැර, මේ පනතේ යම් විධිවිධානයකින් නිදහස් කිරීමක් ප්‍රදානය කරනු ලැබිය හැකි තැනැත්තන් අයත් පංති හෝ විස්තරය ; සහ

(ආ) ඒ නිදහස් කිරීම ප්‍රදානය කරනු ලබන ප්‍රමාණය, එය යටත්වන නියමයන්, කොන්දේසි හෝ පරිසීමාවන්

නියම කිරීමේ කාර්යය සඳහා, මේ පනත යටතේ සාදන ලද යම් නියෝගයකට අනුකූලව, අමාත්‍යවරයා විසින්, නියමයක් මගින් නියමිත ප්‍රමාණයට, හෝ නියමිත නියමයන්, කොන්දේසි හෝ පරිසීමාවන්ට යටත්ව, යම් නියමිත පංතියකට හෝ විස්තරයකට අයත් තැනැත්තන් නිදහස් කරනු ලැබිය හැකිය :

එසේ වුවද එවැනි යම් නියෝග කිසිවක් නොමැති විට, හෝ යම් මතුවන හදිසි අවස්ථාවක් ඇතිවීම මත, අමාත්‍යවරයා විසින්, මහජන යහපත සඳහා අවශ්‍ය යයි ඔහුට පෙනී යන යම් ප්‍රමාණයකට හෝ යම් නියමයන්ට, කොන්දේසිවලට හෝ පරිසීමාවන්ට යටත්ව, මේ පනතේ යම් විධිවිධානයකින් යම් තැනැත්තකු හෝ යම් පංතියකට හෝ විස්තරයකට අයත් තැනැත්තන් එසේ නිදහස් කරනු ලැබිය හැකි ය.

II වන කොටස

පරිපාලන විධිවිධාන

ඇතුල්වීමේ හා පිටවීමේ වරායවල්.

3. අමාත්‍යවරයා විසින්, ගැසට් පත්‍රයෙහි පළ කරනු ලබන නියමයක් මගින්, මේ පනතේ කාර්ය සඳහා අනුමත කළ ඇතුල්වීමේ වරායන් වශයෙන් හෝ අනුමත කළ පිටවීමේ වරායන් වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ යම් ස්ථානයන් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබිය හැකි ය.

නිලධරයන් හා සේවකයන්.

4. (1) මේ පනතේ කාර්ය සඳහා—

(අ) ආගමික හා විගාමික පාලකවරයා වශයෙන් හෝ එලෙස වැඩ බැලීමට සුදුසු හා නිසි තැනැත්තකු;

(ආ) ආගමන හා විගමන නියෝජ්‍ය පාලකවරයා වශයෙන් හෝ එලෙස වැඩ බැලීමට සුදුසු හා නිසි තැනැත්තකු;

(ඇ) ආගමන හා විගමන සහකාර පාලකවරයකු වශයෙන් හෝ එලෙස වැඩ බැලීමට සුදුසු හා නිසි තැනැත්තකු හෝ එවැනි තැනැත්තන් දෙදෙනෙකු හෝ වැඩි දෙනකු සම්බන්ධයෙන් ඒ එක් එක් තැනැත්තකු;

(ඈ) බලයලත් නිලධරයකු වශයෙන් හෝ එලෙස වැඩ බැලීමට සුදුසු හා නිසි තැනැත්තකු හෝ එවැනි තැනැත්තන් දෙදෙනකු හෝ වැඩි දෙනකු සම්බන්ධයෙන් ඒ එක් එක් තැනැත්තකු

නමින් හෝ ධුරයෙන් පත් කරනු ලැබිය හැකි ය.

(2) මේ පනත ක්‍රියාත්මක කිරීමෙහිලා ඉහත කී නිලධරයන්ට සහාය වීමට අවශ්‍ය යම් ලිපිකරු සහ සුළු සේවක කාර්ය මණ්ඩලයක් ද පත් කරනු ලැබිය හැකි ය.

නිලධරයන්ගේ බලතල හා කාර්ය.

5. (1) මේ පනතින් හෝ ඒ යටතේ පවරන ලද, නියම කරන ලද හෝ වෙන් කොට දෙන ලද බලතල, කාර්ය හෝ කර්තව්‍ය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී, ඉටු කිරීමේ දී හෝ කිරීමේ දී—

(අ) අමාත්‍යවරයාගේ සාමාන්‍ය හෝ විශේෂ විධිවිධානවලට පාලකවරයා යටත් විය යුතු ය.

(ආ) පාලකවරයාගේ සාමාන්‍ය හෝ විශේෂ විධිවිධානවලට නියෝජ්‍ය පාලකවරයා, එක් එක් සහකාර පාලකවරයා සහ එක් එක් බලයලත් නිලධරයා යටත් විය යුතු ය.

(2) මේ පනතින් හෝ ඒ යටතේ බලයලත් නිලධරයකු වෙත සතු කරන ලද හෝ නියම කරන ලද හෝ පවරන ලද යම් බලයක්, කාර්යයක් හෝ කර්තව්‍යයක් පාලකවරයා, නියෝජ්‍ය පාලකවරයා සහ සෑම සහකාර පාලකවරයකු විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබිය හැකිය, ඉටු කරනු ලැබිය හැකිය නැතහොත් කරනු ලැබිය හැකි ය.

(3) මේ පනතින් හෝ ඒ යටතේ පාලකවරයා හෝ බලයලත් නිලධරයකු වෙත සතු කරන ලද හෝ නියම කරන ලද හෝ පවරන ලද යම් බලයක්, කාර්යයක් හෝ කර්තව්‍යයක් අමාත්‍යාංශයේ ස්ථිර ලේකම්වරයා හෝ යම් සහකාර ලේකම්වරයකු විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබිය හැකිය, ඉටු කරනු ලැබිය හැකිය නැතහොත් කරනු ලැබිය හැකිය.

තමා වෙනුවෙන් ක්‍රියා කිරීමට අමාත්‍යවරයා විසින් පාලකවරයාට බලය පැවරීම. [1955 අංක 16 §3]

6. මේ පනතින් හෝ ඒ යටතේ අමාත්‍යවරයා වෙත සතු කරන ලද හෝ නියම කරන ලද හෝ පවරන ලද (2 වන වගන්තියෙන් හෝ 31 වන වගන්තියෙන් හෝ 52 වන වගන්තියෙන් පවරන ලද බලයක් නොවන) යම් බලයක්, කාර්යයක් හෝ කර්තව්‍යයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට, ඉටු කිරීමට හෝ කිරීමට අමාත්‍යාංශයේ ස්ථිර ලේකම්වරයාට හෝ යම් සහකාර ලේකම්වරයකුට හෝ පාලකවරයාට අමාත්‍යවරයා විසින් සාමාන්‍යයෙන් හෝ විශේෂයෙන් බලය පවරනු ලැබිය හැකි ය.

තමා වෙනුවෙන් ක්‍රියා කිරීමට පාලකවරයා විසින් වෙනත් නිලධරයන්ට බලය පැවරීම.

7. මේ පනතින් හෝ ඒ යටතේ පාලකවරයා වෙත සතු කරන ලද හෝ නියම කරන ලද හෝ පවරන ලද යම් බලයක්, කාර්යයක් හෝ කර්තව්‍යයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට, ඉටු කිරීමට හෝ කිරීමට නියෝජ්‍ය පාලකවරයාට හෝ යම් සහකාර පාලකවරයකුට පාලකවරයා විසින් සාමාන්‍යයෙන් හෝ විශේෂයෙන් බලය පවරනු ලැබිය හැකි ය.

හමුදාවල බලයලත් සාමාජිකයන්ගේ බලතල සහ කාර්ය. [1961 අංක 68 §2]

7අ. (1) ගැසට් පත්‍රයෙහි පළකරනු ලබන නියමයක් මගින් මේ පනතේ කාර්ය සඳහා ජනාධිපතිවරයා විසින්—

(අ) යුද්ධ හමුදා පනතේ විධිවිධානවලට අනුකූලව පත් කොට පවත්වාගෙන යනු ලබන යුද්ධ හමුදාවේ සාමාජිකයන් ;

(ආ) නාවික හමුදා පනතේ විධිවිධානවලට අනුකූලව, පත් කොට පවත්වා ගෙන යනු ලබන නාවික හමුදාවේ සාමාජිකයන් ; සහ

(ඇ) ගුවන් හමුදා පනතේ විධිවිධානවලට අනුකූලව පත් කොට පවත්වාගෙන යනු ලබන ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ සාමාජිකයන්

සියලුදෙනාම හෝ ඉන් කිසිවකු හමුදාවල බලය ලත් සාමාජිකයන් වශයෙන් පැවි ගැන්විය හැකි ය.

(2) යුද්ධ හමුදා පනතේ, නාවික හමුදා පනතේ, ගුවන් හමුදා පනතේ විධිවිධාන මගින් යම් බලතල සහ කාර්ය බලයලත් සාමාජිකයන් වෙත පවරනු නොලැබුවද නැතහොත් ඔවුන්ට නියම කරනු

තොටුපළවලදීද මේ වගන්තියෙන් හමුදාවල බලයලත් සාමාජිකයන්ට පවරන ලද සහ නියම කරන ලද ඒ බලතල සහ කාර්ය ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ ඉටු කිරීම ඔවුන් විසින් කරනු ලැබිය යුතු ය.

(3) හමුදාවල බලයලත් සාමාජිකයන් විසින් මේ පනත යටතේ වූ බලතල සහ කාර්ය ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබිය හැකි සහ ඉටුකරනු ලැබිය හැකි ප්‍රදේශය හෝ ප්‍රදේශ ගැසට් පත්‍රයේ පළකරනු ලබන නියමයක් මගින්, අධ්‍යක්ෂවරයා විසින් නිශ්චිත වශයෙන් සඳහන් කරනු ලැබිය හැකි ය.

(4) (අ) 45 වන වගන්තියේ (1) වන උප වගන්තියේ (අ) ඡේදය යටතේ වූ යම් වරදක්,

(ආ) 45 වන වගන්තියේ (1) වන උප වගන්තියේ (ඇ) ඡේදයට අදාළ වන තාක් දුරට ඒ වගන්තියේ (2) වන උපවගන්තිය යටතේ වූ යම් වරදක්, සහ

(ඇ) 45අ වගන්තියේ (1) වන උපවගන්තිය හෝ (2) වන උපවගන්තිය යටතේ වූ යම් වරදක්

සම්බන්ධයෙන්, (1) වන උපවගන්තිය යටතේ නිශ්චිත යම් ප්‍රදේශයක් ඇතුළත හමුදාවල යම් බලයලත් සාමාජිකයකු අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයෙන් සාම නිලධාරියකු වෙත පවරා ඇති යම් බලයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කාර්යය පමණක් සඳහා ඒ සංග්‍රහයේ අර්ථානුකූලව සාම නිලධාරියකු වශයෙන් සලකනු ලැබිය යුතු ය.

(5) හමුදාවල බලයලත් සාමාජිකයකු විසින් වරෙන්තුවක් නොමැතිව සිර භාරයට ගනු ලබන අවස්ථාවක දී එසේ සිර භාරයට ගනු ලැබූ තැනැත්තා නොපමාව පොලිස් නිලධාරියකුගේ භාරයට පත් කරනු ලැබිය යුතු ය.

III වන කොටස

ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියන් නොවන තැනැත්තන් ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුළුවීම පාලනය කිරීම

III වන කොටස අදාළ කිරීම.

8. **ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුල් වීමට අපේක්ෂා කරන හෝ ඇතුල් වන යම් තැනැත්තකුටම—**

(අ) ඔහු ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියකු නම් මිස, හෝ

(ආ) තත්කාලයෙහි බලපවත්නා I වන කොටස යටතේ වූ යම් නියමයක් ප්‍රකාර, ඔහු මේ කොටසේ විධිවිධාන වලින් නිදහස් කර ඇත්නම් මිස

මේ කොටස අදාළ විය යුතු ය.

(ඊ) [illegible] පසුව ඉදිරිපත් කරන ලද විස්තර හෝ සාක්ෂිවල ප්‍රකාරයේ [illegible] මහජන යහපත සඳහා අධිකාරීවරයා විසින් නියම කරනු ලබන වෙනත් යම් නියමයක් ඉටු කිරීම පැහැර හරින යම් තැනැත්තෙකු ; හෝ

(උ) [illegible] නියමයක [illegible] යම් තැනැත්තකු ; හෝ

(ඌ) [illegible] යම් තැනැත්තකු ; හෝ

(එ) [illegible] අධිකාරීවරයාගේ නියමයක් විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද යම් තැනැත්තකු

තහනම් ආගමිකයා [illegible] ලෙස සැලකිය යුතු ය.

(3) මේ වගන්තියේ ප්‍රකාරව වූ විධිවිධාන කාර්යාර්ථයෙන් ප්‍රකාශය කරන ලද හෝ නියම කරන ලද යම් විස්තරයක් හෝ [illegible] ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු ය. [1955 අංක 16 §5]

12. මේ කොටස අදාළ වන්නා වූ සහ —

තහනම් කරනු ලැබූ ආගමිකයන් හෝ තහනම් කරනු ලැබූ ආගන්තුකයන් බව සැලකිය යුතු ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට අධ්‍යක්ෂවරයාගේ බලය

(අ) [illegible] ලබා [illegible] ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුළු වී [illegible] කාර්යයන් සඳහා [illegible] අධිකාරීවරයා විසින් සලකනු ලබන්නා වූ ; හෝ

(ආ) [illegible] අනාරක්ෂිත [illegible] හෝ ශ්‍රී ලංකාණ්ඩුවේ හිලයට [illegible] බවට [illegible] යම් අධිකාරීවරයා සලකනු ලබන [illegible] ලබන්නා වූ ; හෝ

(ඇ) මේ වගන්තියේ විධිවිධාන [illegible] කරනු ලැබූ [illegible] නියමයක් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද විස්තර සම්බන්ධයෙන් [illegible] නොලැබී ඇත්තා වූ සහ එම සම්බන්ධ අවශ්‍යතා [illegible] ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුළු [illegible] සඳහා [illegible] අධිකාරීවරයා විසින් සලකනු ලබන්නා වූ

යම් තැනැත්තකු මේ පනතේ කාර්ය සඳහා තහනම් කරනු ලැබූ ආගාමිකයකු හෝ තහනම් කරනු ලැබූ ආගන්තුකයකු බවට නියමයක් මඟින් අමාත්‍යවරයා විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබිය හැකි ය.

[illegible] කිරීම පිළිබඳ නියමයන්.

13. (1) මේ පනතට අදාළ වන යම් තැනැත්තකු ශ්‍රී ලංකාවේ යම් ස්ථානයකට නැව් මඟින් පැමිණි විට, ඒ තැනැත්තා ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුල්වීමට සහ කවර වූ යම් කාලයක් හෝ කාර්යයක් සඳහා එහි රැඳී සිටීමට අපේක්ෂා කරනු ලබන [illegible] දීම යම් [illegible] ඒ තැනැත්තාට බලයලත් නිලධාරියකු විසින් නියම කරනු ලැබිය යුතු ය.

(2) මේ පොරොත්තු පෝරමය බලයලත් නිලධාරියකු විසින් යම් තැනැත්තකුට ප්‍රදානය කරනු ලබන තැම පිටපතක් ම—

(අ) ඒ නිලධාරියා විසින් අත්සන් කරනු ලැබිය යුතු ය;

(ආ) නියමිත ආකෘතියෙහි විය යුතු ය; සහ

[1956 අංක 16§6]

(ඇ) ඒ තැනැත්තා වීසා පත්‍රයක් දරන්නකු නොවන්නේ නම්, ඒ තැනැත්තා ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුල්ව එහි රැඳී සිටිය හැකි කාලය සහ කිනු යටත් නියමයන් සහ කොන්දේසි එහි සඳහන් කරනු ලැබිය යුතු ය.

(3) මේ පොරොත්තු පෝරමයක් යම් තැනැත්තකුට පිටපතක් ප්‍රදානය කිරීම සඳහා [illegible] ඒ තැනැත්තා යම් [illegible] ආඥා පත්‍රයට [illegible] බලයලත් නිලධාරියා විසින් [illegible] නියම කරනු [illegible] ශ්‍රී ලංකාවේ [illegible] ඒ තැනැත්තා විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ [illegible] බලයලත් නිලධාරියා විසින් අනුමත කරනු [illegible] යම් තැනැත්තකු විසින් ඒ තැනැත්තා [illegible] බලයලත් නිලධාරියා විසින් නියම [illegible] කරනු ලබන [illegible] නියමිත ආකෘතියෙන් [illegible] යුතු ය.

වීසා පත්‍ර සම්බන්ධයෙන් නියමයන්.
[1956 අංක 16§7]

14. (1) වීසා පත්‍රයෙහි නිශ්චිත ලෙස සඳහන් කරනු ලබන පරිදි අවුරුදු දෙකක් නොඉක්මවන යම් කාලයක් සඳහා නියමිත අධිකාරිය විසින් වීසා පත්‍රයක් ප්‍රදානය කරනු ලැබිය හැකි ය.

(2) වීසා පත්‍රයෙහි නිශ්චිත ලෙස සඳහන් කරනු ලබන පරිදි අවුරුදු දෙකක් ඉක්මවන එහෙත් අවුරුදු පහක් නොඉක්මවන යම් කාලයක් සඳහා නියමිත අධිකාරිය විසින්, අමාත්‍යවරයාගේ අනුමතිය ඇතිව, වීසා පත්‍රයක් ප්‍රදානය කරනු ලැබිය හැකි ය.

(3) යම් වීසා පත්‍රයක නිශ්චිතව සඳහන් කාලසීමාව නියමිත අධිකාරිය වෙත තත් කාර්ය සඳහා ඉල්ලීමක් කරනු ලැබූ විට, නියම කරනු ලබන යම් කාලයක් සහ කොන්දේසිවලට යටත්ව ඒ අධිකාරිය විසින් කලින් කල දීර්ඝ කරනු ලැබිය හැකි ය. වීසා පත්‍රය ප්‍රදානය කරන ලද අධිකාරිය විසින්, මේ වගන්තියේ (2) වන උප වගන්තිය [illegible] ප්‍රදානය කිරීමට පෙර අමාත්‍යවරයාගේ

අනුමැතිය ලබාගෙන ඇති අවස්ථාවක, වීසා පත්‍රය දීර්ඝ කිරීමට පෙර ඒ සඳහා ආකාරයකින් ඒ අධිකාරිය විසින් අමාත්‍යවරයාගේ අනුමතය ලබාගත යුතු ය.

(4) යම් තැනැත්තකු තත්කාලයෙහි ශ්‍රී ලංකාවේ සිටීම නිසා ඔහු සම්බන්ධයෙන් වීසා පත්‍රයක් හෝ පිටසතක් ප්‍රදානය කිරීම හෝ නිකුත් කිරීම හෝ ඔහු සම්බන්ධයෙන් ඒ වීසා පත්‍රයෙහි හෝ පිටසතෙහි නියමිත කාලය දීර්ඝ කිරීම වළක්වනු නොලැබිය යුතු ය. බැහැරකොට වළක්වන්නේ යයි නොගත යුතු ය.

15. මේ කොටස අදාළ වන ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුළුවන කිසියම් තැනැත්තකු—

මේ කොටස අදාළ තැනැත්තන් ශ්‍රී ලංකාවේ නැවතී සිටීම.

(අ) ඔහු වීසා පත්‍රයක් දරන්නකු නොවේ නම්, ඔහු ඇතුළු වූ අවස්ථාවේ දී ඔහුට ප්‍රදානය කරන ලද පිටසතින් ලංකාවේ නැවතී සිටීමට ඔහුට බලය දෙනු ලැබූ කාලය අවසන් වීමෙන් පසුව ලංකාවේ නැවතී නොසිටිය යුතු ය; නැතහොත් [1955 අංක 16 § 8]

(ආ) ඔහු යම් වීසා පත්‍රයක් දරන්නකු නම්, ඒ වීසා පත්‍රයෙන් හෝ ඒ වීසා පත්‍රයේ යම් දීර්ඝ කිරීමක් ශ්‍රී ලංකාවේ නැවතී සිටීමට ඔහුට බලය දෙනු ලැබුවේ යම් කාලයක් සඳහා ද ඒ කාලය අවසන් වීමෙන් පසුව ඔහු ශ්‍රී ලංකාවේ නැවතී නොසිටිය යුතු ය; හෝ [1955 අංක 16 § 8]

(ඇ) ඔහුගේ ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුල්වීම 9 වන වගන්තියේ හෝ 10 වන වගන්තියේ විධිවිධාන කඩ කෙරෙන පරිදි වූයේ නම් ඔහු ශ්‍රී ලංකාවේ නැවතී නොසිටිය යුතු ය. [1955 අංක 16 § 8]

16. මේ කොටස අදාළ වන්නා වූ සහ ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුල් වන්නා වූ තැනැත්තකු—

ඇතුල්වීමේ ලේඛනවල නියමයන් සහ කොන්දේසි අනුව කටයුතු කළ යුතු බව.
[1955 අංක 16 § 9]

(අ) ඔහු වීසා පත්‍රයක් දරන්නෙක් නොවේ නම්, ඔහු ඇතුල්වන අවස්ථාවේ දී ඔහුට ප්‍රදානය කරන ලද පිටසතෙහි සඳහන් නියමයන් සහ කොන්දේසි අනුව ඔහු ශ්‍රී ලංකාවේ නැවතී සිටින තාක් කල් කටයුතු කළ යුතු ය; නැතහොත්

(ආ) ඔහු වීසා පත්‍රයක් දරන්නෙක් නම්, ඒ වීසා පත්‍රයේ නියමයන් සහ කොන්දේසි අනුව ඔහු ශ්‍රී ලංකාවේ නැවතී සිටින තාක් කල් කටයුතු කළ යුතු ය. [1955 අංක 16 § 9]

17. යම් තැනැත්තකු සම්බන්ධයෙන් මේ පනත යටතේ රටින් පිට කිරීමේ නියෝගයක් හෝ ඉවත් කිරීමේ නියෝගයක් කරනු ලැබ ඇති අවස්ථාවක, ඒ තැනැත්තාට ප්‍රදානය කරන ලද හෝ නිකුත් කරන ලද යම් පිටසතක් හෝ වීසා පත්‍රයක් ශූන්‍ය බවට සහ මේ පනතේ කාර්ය සඳහා බලරහිත බවට සලකනු ලැබිය යුතු ය.

ඇතැම් අවස්ථාවල දී ඇතුල්වීමේ ලේඛන බලරහිත බව.
[1955 අංක 16 § 10]

ඇතුළු වීම පරීක්ෂා කිරීම හෝ [illegible] පරීක්ෂකයාට බාධා කිරීම.

18. (1) (අ) [illegible]

(ආ) [illegible]

(ඇ) [illegible]

(ඈ) [illegible]

(2) [illegible]

[illegible] පරීක්ෂා කිරීම

19. [illegible] පරීක්ෂා කිරීම [illegible] ලැබිය හැකි ය.

20. ඉහතින් වූ ඡේදය යටතේ යම් පරීක්ෂණයක හෝ වෛද්‍ය [illegible] සහ කාර්ය සඳහා බලයලත් නිලධාරියා විසින් [illegible] සහ [illegible] යම් ප්‍රවාහනයට ඇතුළත්වීමට [illegible] කරනු ලබන යම් තැනැත්තකු ඒ පරීක්ෂණය හෝ [illegible] සඳහා [illegible] යම් [illegible] [illegible] සඳහා අනුමත කරනු ලද යම් ස්ථානයක රඳවා තබනු ලැබිය හැකි ය.

පරීක්ෂා කිරීම සහ වෛද්‍ය කිරීම සඳහා තැනැත්තන් රඳවා තැබීම.

ඇතැම් තැනැත්තන් රඳවා තැබීම සහ ඉවත් කිරීම

21. (1) ශ්‍රී ලංකාවේ යම් ස්ථානයකට [illegible] යම් නැවක නෞකාධිපතිවරයා විසින්, බලයලත් නිලධාරියකුගේ ඉල්ලීම මත, ඒ නිලධාරියා විසින් නියමයක් ප්‍රකාශ කරනු [illegible] යම් තැනැත්තකු හෝ 10 වන වගන්තියේ විධිවිධාන කඩකරමින් ඒ නැවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුළුවන යම් තැනැත්තකු නැවෙහි රඳවා තබා ගත යුතු ය.

ඇතැම් තැනැත්තන් රඳවා තැබීම.
[1955 අංක 16
§ 12]

(2) යම් කොටස [illegible] මත තැනැත්තකුට බලයලත් නිලධාරියා විසින් නියමයක් ප්‍රකාශ කරනු [illegible] [illegible], හෝ 10 වන වගන්තියේ විධිවිධාන කඩකරමින් යම් තැනැත්තකු ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුළුවී [illegible], යම් [illegible] නිසා ඒ තැනැත්තා ශ්‍රී ලංකාවෙන් [illegible] රඳවා තැබීමට [illegible] [illegible] අධිකාරීවරයා විසින් [illegible] යම් [illegible] හෝ [illegible] [illegible] කරනු ලබන යම් ආරක්ෂකයකින් සහ යම් ස්ථානයක තාවකාලික [illegible] රඳවා තබනු ලැබිය හැකි ය.

[1955 අංක 16
§ 12]

22. (1) යම් කොටස [illegible] නියමයක් ප්‍රකාශ කරනු ලැබ ඇත්තා වූ හෝ 10 වන වගන්තියේ විධිවිධාන කඩකර[illegible] ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුළුවූයේ වූ යම් තැනැත්තකු, ඒ තැනැත්තා ශ්‍රී ලංකාවට [illegible] නැවේ නෞකාධිපතිවරයා විසින් හෝ ඒ නැවේ අයිතිකරු විසින් හෝ අයිතිකරුගේ අනුයෝජිතයකු විසින් හෝ ඒ තැනැත්තා [illegible] [illegible] හෝ ඒ තැනැත්තා ශ්‍රී ලංකාව [illegible] [illegible] ශ්‍රී ලංකාවෙන් [illegible] බලයලත් නිලධාරියා විසින් [illegible] විසින් නියම කරනු ලැබිය හැකි ය.

ඇතැම් තැනැත්තන් ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඉවත් කිරීම.
[1955 අංක 16
§ 13]

නැවේ නෞකාධිපතිවරයා හෝ නැවේ අයිතිකරු හෝ අයිතිකරුගේ අනුයෝජිතයා ඒ [illegible] අනුව කටයුතු කළ යුතු ය.

(2) යම් කොටස [illegible] නියමයක් ප්‍රකාශ කරනු ලැබ ඇත්තා වූ යම් තැනැත්තකුට, [illegible] විධිවිධාන කඩකරමින් ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුළුවීමට [illegible] වූ හෝ 10 වන වගන්තියේ විධිවිධාන කඩකරමින් තමා [illegible] ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුළුවීමට යම් තැනැත්තකුට [illegible] වූ හෝ එබඳු යම් තැනැත්තකු [illegible] ප්‍රතික්ෂේප කරන්නා වූ හෝ එබඳු යම් තැනැත්තකු සිය නැවෙහි හෝ බලයලත් නිලධාරියා විසින් අනුමත කරනු ලද යම් ස්ථානයක හෝ [illegible] අත්අඩංගුවේ [illegible] තැබීම [illegible]

[1955 අංක 16§13]

හරින්නා වූ යම් නැව්ක නෞකාධිපතිවරයා මේ පනත යටතේ වරදකට වරදකරු විය යුතු අතර, වරදකරු කරනු ලැබූ විට රුපියල් පන්දහසක් නොඉක්මවන දඩයකට යටත් විය යුතු ය.

මේ වගන්තිය යටතේ නැව්ක නෞකාධිපතිවරයා මත නියම කරනු ලැබූ සම්පූර්ණ දඩය හෝ ඉන් යම් කොටසක් හෝ ඒ දඩය නියම කරන ලද දින සිට දින හතක් ඇතුළත නොගෙවා ඉතිරිව ඇති අවස්ථාවක; නොගෙවා ඉතිරිව ඇති මුදල නැව තහනම් කොට විකිණීමෙන් අයකර ගැනීමට ඒ දඩය නියම කළ අධිකරණය විසින් විධාන කළ හැකි ය.

(3) (2) වන උපවගන්තිය යටතේ වරදක් සඳහා නැව්ක නෞකාධිපතිවරයාට විරුද්ධව අධිකරණයෙහි නඩු කටයුතු පවරා ඇති අවස්ථාවක, ඒ නඩු කටයුතු අවසාන වන තෙක් සහ අධිකරණය විසින් දඩයක් නියම කර ඇත්නම්, ඒ දඩය ගෙවන තෙක් නැවට පිටවීමේ බලපත්‍රය ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබිය හැකි ය.

1955 අංක 16 §13]

(4) මේ කොටස අදාළ වන්නා වූ සහ පිටවීමට ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබ ඇත්තා වූ ද තැනැත්තා වූ ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුල්වන්නා වූ හෝ 10 වන වගන්තියේ විධිවිධාන කඩකරමින් නැගෙන්නා වූ ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුල්වන්නා වූ යම් නැව්ක නෞකාධිපතිවරයා, අයිතිකරු සහ අයිතිකරුගේ අනුයෝජිතයා ඒ තැනැත්තා සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුව විසින් දරනු ලබන සියලු වියදම් සහ ගාස්තු ආණ්ඩුවට ගෙවීමට එක්ව හා වෙන් වෙන්ව යටත් විය යුතු ය.

[1955 අංක 16§13]

(5) යම් නැවක් ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත්ව යන විට, නැවට එක් වීමට අදහස් කරන්නා වූ ඒ නැවේ යම් සංක්‍රමික මගියකු සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුව විසින් දරන ලද සියලු ගාස්තු සහ වියදම් ආණ්ඩුවට ගෙවීමට ඒ නැවේ නෞකාධිපතිවරයා, අයිතිකරු, සහ අයිතිකරුගේ අනුයෝජිතයා එක්ව හා වෙන් වෙන්ව, යටත් විය යුතු ය.

නියෝග.

11. (1) මේ පනතේ කාර්ය සඳහා පහත දැක්වෙන සියලු කාර්යයන් හෝ ඉන් කිසිවක් සම්බන්ධයෙන් නියෝග සාදනු ලැබිය හැකි ය :—

(අ) නියම කළයුතු යයි මේ කොටසෙහි සඳහන් හෝ නියමිත යම් කාරණයක් ;

[1955 අංක 16 §14]

(ආ) මේ කොටස යටතේ විසාපත් ප්‍රදානය කිරීම ඒ විසාපත්වල ආකෘතිය, (මහජන යහපත සඳහා අවශ්‍ය යයි අමාත්‍යවරයා විසින් සලකනු ලබන යම් නියමයන් සහ කොන්දේසි ඇතුළුව) විසාපත් කිරීම ප්‍රදානය කරනු ලබන්නේ යම් නියමයන්ට සහ කොන්දේසිවලට යටත්ව ද ඒ නියමයන් සහ කොන්දේසි, නියමිත අධිකාරියේ පරම අභිමතය අනුව වුවද නැතහොත් නියමිත අවස්ථාවන්හි කරුණු අනුව වුවද ඒ විසාපත් කිරීම හෝ ඒවායෙහි සඳහන් නියමයන් හෝ කොන්දේසි කිසිවක් අවලංගු කිරීම, වෙනස් කිරීම හෝ සංශෝධනය කිරීම සහ ඒ විසාපත් කිරීම්වල ඇතුළත් කරනු ලැබිය යුතු විස්තර ;

(ඇ) නියම් කරනු ලබන තැනැත්තන්ගේ යම් පංතියකට හෝ විස්තරයකට අයත් යම් තැනැත්තකු සන්තකයෙහි වීසා පත්‍රයක් ඇත්නම් මිස, ඒ තැනැත්තාට ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුල්වීම තහනම් කිරීම; [1955 අංක 16§14

(ඈ) වීසා පත්‍ර සඳහා ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කිරීම, ඒ ඉල්ලීම්වල ආකෘතිය, ඒ ඉල්ලීම්වලට ඇමිණිය යුතු ඡායා රූප ඇතුළු ලේඛන සහ ඒවායෙහි ඇතුළත් කළ යුතු විස්තර; [1955 අංක 16§14

(ඉ) ඒ වීසා පත්‍ර ප්‍රදානය කරනු ලබන හෝ නිකුත් කරනු ලබන අධිකාරිය හෝ අධිකාරීන්; [1955 අංක 16§14

(ඊ) නියමිත අධිකාරියේ පරම අභිමතය අනුව වුවද නැතහොත් නියමිත අවශ්‍යානුගත කරුණු අනුව වුවද වීසා පත්‍ර ප්‍රදානය කිරීම හෝ නිකුත් කිරීම සහ වීසා පත්‍ර ප්‍රතික්ෂේප කිරීම; [1955 අංක 16§14

(උ) යම් තැනැත්තකුට වීසා පත්‍ර ප්‍රදානය කිරීමේ හෝ නිකුත් කිරීමේ පූර්ව කොන්දේසියක් වශයෙන් ඇප තැබීම, ඒ ඇපය තැබිය යුතු ආකාරය, මුදල් තැන්පත් කිරීමෙන් ද නැතහොත් නිශ්චල දේපළ යටත් කොට බැඳ තැබීමෙන් ද නැතහොත් අන්‍යාකාරයකින් ද යන වග සහ ඒ ඇපය මුළුමනින්ම හෝ ඉන් කොටසක් රාජසන්තක කිරීම; [1955 අංක 16§14

(ඌ) මහජන යහපත සඳහා අවශ්‍ය යයි අමාත්‍යවරයා විසින් සලකනු ලබන යම් නියමයන් සහ කොන්දේසි ඇතුළුව) වීසා පත්‍ර ප්‍රදානය කරනු ලබන්නේ හෝ නිකුත් කරනු ලබන්නේ යම් නියමයන්ට සහ කොන්දේසිවලට යටත්ව ද ඒ නියමයන් සහ කොන්දේසි, නියමිත අධිකාරියේ පරම අභිමතය අනුව වුවද, නැතහොත් නියමිත අවශ්‍යානුගත කරුණු අනුව වුවද ඒ වීසා පත්‍ර හෝ ඒවායෙහි සඳහන් නියමයන් හෝ කොන්දේසි කිසිවක් අවලංගු කිරීම, වෙනස් කිරීම හෝ සංශෝධනය කිරීම; [1955 අංක 16§14

(එ) වීසා පත්‍රවල ආකෘති සහ ඒවායෙහි ඇතුළත් කරනු ලැබිය යුතු විස්තර; [1955 අංක 16§14

(ඒ) වීසා පත්‍ර ප්‍රදානය කිරීම හෝ නිකුත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ගාස්තු නියම කිරීම, අයකිරීම සහ [illegible] කිරීම, නියමිත අවශ්‍යානුගත කරුණු අනුව ඒ ගාස්තු ගෙවීමෙන් තැනැත්තන් නිදහස් කිරීම, සහ එම අවශ්‍යානුගත කරුණු අනුව ඒ ගාස්තු ආපසු ගෙවීම; [1955 අංක 16§14

(ඉ) ඉහත කී කරුණු කිසිවක් සඳහා තැනැත්තන් විසින් ඉදිරිපත් කළ යුතු වාර්තා සහ සැපයිය යුතු තොරතුරු ;

(ඊ) මේ වගන්තියේ සඳහන් කරුණු වලට හෝ විෂය යන්ට ආනුෂංගික හෝ සම්බන්ධ සියලු කාරණා.

[1955 අංක 16§14]

(2) 1955 ජුනි මස 6 වන දිනට පෙර නිකුත් කරනු ලැබුවා වූ ද ඒ දිනයට පසුව වලංගුව පවත්නා යම් වීසා පත්‍රයක් හෝ අවසර පත්‍රයක් ප්‍රදානය කිරීම සම්බන්ධයෙන් තමන් ලද සම්පූර්ණ ගාස්තුව හෝ ඉන් යම් කොටසක් රාජසන්තක කිරීමේ කාර්යය සඳහා සහ ඉහත කී දිනයට පසුව නිකුත් කරන ලද වීසා පත්‍ර සම්බන්ධයෙන් එම කාර්ය සඳහා නියෝග සාදනු ලබන පරිදි, එම ආකාරයෙන්ම ඒ වීසා පත්‍රය හෝ අවසර පත්‍රය අවලංගු කිරීමේ හෝ වෙනස් කිරීමේ කාර්යය සඳහා නියෝග සාදනු ලැබිය හැකි ය.

IV වන කොටස

IV වන කොටස අදාළ වීම.

ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියන් නොවන තැනැත්තන්ගේ කටයුතු අධීක්ෂණය කිරීම

24. යම් තැනැත්තකු—

(අ) ඔහු ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියකු නම් මිස ; හෝ

(ආ) තත් කාලයෙහි බලපවත්නා I වන කොටස යටතේ වූ යම් නියමයක් ප්‍රකාර ඔහු මේ කොටසේ විධිවිධාන වලින් නිදහස් කර ඇත් නම් මිස

මේ කොටස අදාළ විය යුතු ය.

නියමයන් මගින් තැනැත්තන් සහ පරිපාලනයන් නියම කිරීමේ බලය.

25. (1) පොදු යහපත සඳහා අවශ්‍යානුකූල යයි අමාත්‍යවරයා විසින් සලකනු ලැබුවහොත්, මේ කොටස අදාළ වන තැනැත්තන් ශ්‍රී ලංකාවේ නැවතී සිටින කාලය තුළ ඔවුන්ගේ හැසිරීම සහ කටයුතු අධීක්ෂණයෙන් පරිපාලනයට ඔහු විසින් නියමයක් මගින් නියම කරනු ලැබිය හැකි ය. තවද, පහත දැක්වෙන සියලු කාරණා හෝ ඉන් කිසිවක් සම්බන්ධයෙන් විධිවිධාන ඒ නියමයෙන් සලස්වනු ලැබිය හැකි ය :—

(අ) බලයලත් නිලධරයන් වෙත වාර්තා සැපයීමට ඒ තැනැත්තන්ට නියම කරනු ලබන හෝ යම් අවස්ථානුගත කරුණු සම්බන්ධයෙන් සහ කාර්ය සඳහා ද ඒ අවස්ථානුගත කරුණු සහ කාර්ය, ඒ වාර්තාවල ආකෘතිය සහ ඒවායෙහි ඇතුළත් කළ යුතු විස්තර ;

(ආ) නියමිත යටතේ ඉදිරිපත් කරන ලද වාර්තාවල ඇතුළත් විස්තරවල නිරවද්‍යතාවය කෙරෙහි යම් ආකාරයකින් බලපාන අවස්ථානුගත කරුණු කිසි වක් සිදුවීමට අදාළව ඒ තැනැත්තන් විසින් සපයන ලද තොරතුරු :

(ඇ) ඒ නියමයෙන් නියම කරනු ලබන යම් පදිංචි ස්ථා නය, පදිංචි ස්ථානය වෙනස් කිරීම, නමින් හෝ අන්‍ය කාරණයක් සම්බන්ධයෙන් වූ ඒ විධිවිධානවලට අනුව ඒ තැනැත්තන් විසින් [illegible] කිරීම :

(ඈ) [illegible] යාමට අවසර ලත් [illegible] විසින් [illegible] ලබන යම් ඒ තැනැත්තන් හෝ කටයුතු හෝ සම්බන්ධිත [illegible] යයි [illegible] නියම යක්, [illegible] හෝ [illegible] නියම කිරීම :

(ඉ) බලයලත් නිලධාරියන් විසින් තබාගත යුතු ලේඛන වල ආකෘතිය සහ ඒ ලේඛනයෙහි ඇතුළත් කළ යුතු විස්තර :

(ඊ) ඒ තැනැත්තන් සම්බන්ධයෙන් සිරභාරයට ගැනීමේ, රඳවා තැබීමේ සහ ස්ථාන හෝ තැනැත්තන් සෝදිසි කිරීමේ බලතල බලයලත් නිලධාරීන් සහ පොලිස් නිලධාරීන් විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබිය හැකි අවස්ථා සහ නියමිත සම්පූර්ණයෙන් බලාත්මක කිරීමේ අරමුණ ඇතිව විධිවිධාන සැලැස් වීමට අවශ්‍යතාවල යයි පෙනීයන වෙනත් යම් අනුයාත කරුණු ;

(උ) මේ උපවගන්තියෙහි සඳහන් කාරණාවලට සහ විෂයයන්ට ආනුෂංගික හෝ සම්බන්ධිත කාරණා.

(2) මේ වගන්තිය යටතේ නියමයන්, යම් තැනැත්තකු හෝ තැනැත්තන් කාණ්ඩයකින් පමණක් වූ විශේෂ නියමයන් හෝ යම් පංතියකට හෝ විස්තරයකට අයත් තැනැත්තන්ට අදාළ විය යුතු සාමාන්‍ය නියමයන් විය හැකි ය.

බලයලත් නිලධාරීන් විසින් ලේඛන තබාගත යුතු බව

20. (1) සෑම බලයලත් නිලධාරියකු විසින් ම, මේ පනතේ කාර්ය සඳහා, මේ කොටස අදාළ වන තැනැත්තන් සම්බන්ධයෙන් ලේඛනයක් තබා ගත යුතු අතර, එය පවත්වා ගෙන යා යුතු ය. ඒ නිලධාරියා වෙත වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට 19 වන වගන්තිය යටතේ සාදන ලද නියමයන් නියම කරනු ලැබූ යම් එක් තැනැත්තා සම්බන්ධයෙන් ඒ ලේඛනයෙහි ඇතුළත් කරනු ලැබීමට නියමිත තැනැත්තාට අදාළ විස්තර ඒ නිලධාරියා විසින් ලේඛනයෙහි ඇතුළත් කළ යුතු ය.

(2) බලයලත් නිලධාරියා වෙත එසේ සපයනු ලබූ විස්තරවල නිරවද්‍යතාවය කෙරෙහි යම් ආකාරයකින් බලපාන්නා වූ අවස්ථානුගත කරුණු කිසිවක් සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් මේ කොටස අදාළ වන යම් තැනැත්තකු විසින් ඒ නිලධාරියා වෙත දන්වනු ලැබූ විට,

ලේඛනයේ නිරවද්‍යතාවය පවත්වාගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය ඒ තැනැත්තාට අදාළ ලේඛනයෙහි සටහන්වල යම් වෙනස් කිරීම් ඉහත කී බලයෙන් නිලධරයා විසින් කරනු ලැබිය යුතු ය.

V වන කොටස

ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියන් නොවන තැනැත්තන් ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඉවත් කිරීම

V වන කොටස අදාළ කිරීම.

27. සෑම තැනැත්තකුට ම—

(අ) ඔහු ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියකු නම් මිස; හෝ

(ආ) තත් කාලයෙහි බලපවත්නා I වන කොටස යටතේ වූ යම් නියමයක් ප්‍රකාර ඔහු මේ කොටසේ විධිවිධාන වලින් නිදහස් කර ඇත්නම් මිස

මේ කොටස අදාළ විය යුතු ය.

ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියන් නොවන තැනැත්තන් ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඉවත් කිරීම විධාන කිරීමට අමාත්‍යවරයාගේ බලය.

[1955 අංක 16§15]

28. (1) මේ කොටස අදාළ වන තැනැත්තකු—

(අ) ඔහුට III වන කොටසේ හෝ ඒ කොටසින් පවරනු ලද බලතල ප්‍රකාර සාදනු ලද යම් නියෝගයක විධිවිධාන කිසිවක් කඩකරමින් ඔහු ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුල්ව සිටීමේ හෝ එහි නතරව සිටීමේ; හෝ

(ආ) ඔහුට පවරනු ලද හෝ නිකුත් කරනු ලද යම් පිට සටහනක් හෝ වීසා අනුමතයක් මගින් ඔහුට නියම කරනු ලද නියමයන්, කොන්දේසි හෝ පරිසීමාවන් කිසිවක් අනුව කටයුතු කිරීමට පැහැර හැරීමේ; හෝ

(ඇ) I වන කොටස යටතේ සාදනු ලද යම් නියමයක් මගින් ඔහුට නියම කරනු ලද නියමයන්, කොන්දේසි හෝ පරිසීමාවන් කිසිවක් අනුව කටයුතු කිරීමට පැහැර හැරීමේ හේතුවෙන් මේ කොටස යටතේ වරදකට වරදකරු කරනු ලැබූ අවස්ථාවක, එසේ වරදකරු කරනු ලැබූ තැනැත්තකු සිරභාරයට ගැනීමට, රඳවා තැබීමට සහ නැවකට ගෙනයාමට (මෙහි පහතින් “ඉවත් කිරීමේ නියමය” යනුවෙන් සඳහන් කරනු ලබන) නියමයක් මගින් අමාත්‍යවරයා විසින් නිශ්චිත නිලධරයකුට විධාන කරනු ලැබිය හැකි ය. තවද, ඒ [illegible] විසින්, ඒ තැනැත්තා ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඉවත් කළ යුතු බවට ඒ නියමයෙන් හෝ යම් සඳහන්කර නියමයක් මගින් ඔහු විසින් වැඩිදුරටත් විධාන කරනු ලැබිය හැකි ය.

[1955 අංක 16§15]

(2) මේ කොටස අදාළ වන තැනැත්තකු— [1955 අංක 16§15]

(අ) III වන කොටසේ හෝ ඒ කොටසින් පවරන ලද බලතල ප්‍රකාර සාදනු ලද යම් නියෝගයක විධිවිධාන කඩකිරීමක් වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුල්වන කවර හෝ එහි නැවතී සිටින කවර; හෝ

(ආ) [illegible] වීසා පත්‍රය හෝ [illegible] ඇති කල; හෝ

(ඇ) වීසා පත්‍රයක් හෝ [illegible] සඳහන් [illegible] නැවතී සිටින කවර

අධිකාරවරයා [illegible], ඒ [illegible] නියමයක් [illegible] අධිකාරවරයා විසින් [illegible] කරනු ලැබිය හැකි ය. [illegible] ඒ [illegible] විසින් ඒ තැනැත්තා ශ්‍රී ලංකාවෙන් [illegible] ඒ නියමයේ හෝ [illegible] කරනු ලැබිය හැකි ය.

(3) මේ වගන්තිය යටතේ අධිකාරවරයා විසින් නියමයක් [illegible] නියමයක් [illegible] තැනැත්තා විසින් [illegible] කරනු ලබන්නේ නම් මිස ඒ නියමයෙන් පවරන ලද බලතල කිසිවක් ඒ තැනැත්තා [illegible] ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබිය හැකි ය.

(4) මේ වගන්තිය යටතේ කරන ලද යම් නියමයක් බලාත්මක කිරීමේ කාර්යය [illegible] යම් කාර්‍ය නිලධරයකු විසින් කරනු ලැබිය හැකි ය.

(5) මේ වගන්තිය යටතේ කරනු ලද යම් නියෝගයක් [illegible] අධිකරණයක දී විවාදයට භාජනය නොකළ යුතු ය. [1955 අංක 16§16]

(6) මේ වගන්තිය යටතේ වූ යම් නියෝගයක සඳහන් [illegible] ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඉවත් කිරීම ඒ නියෝගයෙන් [illegible] විසින් [illegible] වූ ද, [illegible] ඒ [illegible] අවස්ථාවක, [illegible] වියදම [illegible] කරනු ලැබූ [illegible] ඔහු විසින් ගෙවිය යුතු ය. [1955 අංක 16§18]

[illegible] සඳහා [illegible] නියම කරන ලද [illegible] හෝ [illegible] අධිකරණය විසින් නියම කරනු ලැබිය හැකි ය.

[1956 අංක 16(8)] [illegible]

[1956 අංක 16(8)] [illegible]

[illegible] [1956 අංක 16(10)]

29. [illegible]

VI වන කොටස

ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියන් නොවන තැනැත්තන් ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිට කිරීම

VI වන කොටස [illegible]

30. [illegible]

[illegible]

[illegible]

ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියන් නොවන තැනැත්තන් ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිට කිරීමට අමාත්‍යවරයා [illegible]

31. (1) [illegible] අමාත්‍යවරයා විසින් [illegible] ශ්‍රී ලංකාවට [illegible] තැනැත්තාට ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටවීමට [illegible] ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත නැවත පිටවීමට නියම කරමින් (මේ පනතෙහි "පිටත් පිට කිරීමේ නියමය" යනුවෙන් සඳහන් කරන) නියමයක් කරන ලෙස හැකිය :—

(අ) ශ්‍රී තැනැත්තා—

(I) තම සහ තම යැපෙන්නන් නඩත්තු කිරීමට නොහැකි තැනැත්තකු වීමට ;

(ii) [illegible] හෝ [illegible] රෝගයක් ඇති තැනැත්තකු වීම;

(iii) ගණිකාවක් , ගණිකාවන් [illegible] හෝ වෙනත් තැනැත්තන් ගණිකා වෘත්තියේ යෙදවීමෙන් ජීවත් වන තැනැත්තකු වීම;

(iv) [illegible] හේතුන් නිසා ශ්‍රී ලංකාවේ නැවතී සිටීමට නුසුදුසු [illegible] තැනැත්තකු වීම

[illegible] විසින් [illegible] ලබන අවස්ථාවක;

(ඇ) ඒ තැනැත්තා ශ්‍රී ලංකාවේ දී හෝ වෙනත් යම් රටක දී වරදකට වරදකරු කරනු ලැබ බන්ධනාගාරගත කිරීමේ දණ්ඩනයකට නියමකරනු ලැබ [illegible] (1) වර්ෂයක් [illegible] හෝ [illegible] ඒ [illegible] ශ්‍රී ලංකා [illegible] ශ්‍රී ලංකාවේ රැඳී සිටීම [illegible] සඳහා [illegible] අමාත්‍යවරයා විසින් සලකනු ලබන අවස්ථාවක;

(ඈ) ඒ තැනැත්තා [illegible] ප්‍රදේශයක [illegible] ශ්‍රී ලංකාවේ [illegible] යම් [illegible] ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත දී [illegible] නියමයක් කරනු ලැබ ඇති අවස්ථාවක;

(ඉ) ඒ තැනැත්තා [illegible] නියෝගයක් කිරීම [illegible] සඳහා කිසියම් යම් අමාත්‍යවරයා විසින් සලකනු ලබන අවස්ථාවක.

(2) මේ වගන්තිය යටතේ කරනු ලබන නියෝගයක් සඳහා යම් අමාත්‍යවරයා විසින් [illegible] නියෝගයේ [illegible] කොන්දේසිවලට යටත්ව කරනු ලැබිය හැකි ය.

(3) එවින් පිට කිරීමේ නියෝගයක් කරනු ලැබුවේ යම් තැනැත්තකු සම්බන්ධයෙන් ද ඒ තැනැත්තා විසින් ඒ නියෝගයට අනුව ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටව යා යුතු ය.

(4) එවින් පිටකිරීමේ නියෝගයක් කර ඇත්තේ යම් තැනැත්තකු සම්බන්ධයෙන් ද ඒ තැනැත්තා අමාත්‍යවරයා [illegible] කරනු ලබන යම් [illegible] ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටමං [illegible] රඳවා තැබිය හැකි ය.

(5) අමාත්‍යවරයා විසින් හෝ නියෝජ්‍ය නියාමකවරයා විසින් [illegible] කරනු ලැබුවහොත් ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත යම් වරායකට [illegible] පොලිස් නිලධාරියකු විසින්, එවින් පිට කිරීමේ නියෝගයක් කර ඇත්තේ යම් තැනැත්තකු සම්බන්ධව ද ඒ තැනැත්තා සහ [illegible] කිසිවකු [illegible]

ඔවුන් ද නැවට භාරගත යුතු ය. තවද ඒ තැනැත්තාට සහ ඔහුගේ යැපෙන්නන්ට ඒ වරායට යන මාර්ගය සහ ඒ යන මාර්ගයේ දී නිසි ආහාරපාන සහ නවාතැන් සැලසිය යුතු ය.

[1955 අංක 16§17]

(6) යම් තැනැත්තකු, මේ පනත යටතේ හෝ වෙන යම් නීතියක් යටතේ අධිකරණයක් විසින් නියම කරන ලද බන්ධනාගාරගත කිරීමේ දණ්ඩන නියමයක් විඳිමින් සිටින්නේ වුවද මේ වගන්තිය යටතේ අමාත්‍යවරයා විසින් සාදන ලද නියමයක් මගින් පවරන ලද බලතල කිසිවක් ඒ තැනැත්තා සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබිය හැකි ය.

රටින් ඉවත් කරනු ලැබූ තැනැත්තකුගේ මුදල් සහ දේපළ වියදම් සහ ගාස්තු ගෙවීම සඳහා අදාළ කළ හැකි බව

32. යම් තැනැත්තකු සම්බන්ධයෙන් රටින් පිට කිරීමේ නියෝගයක් කරනු ලැබ ඇති අවස්ථාවක, සුදුසු යයි අමාත්‍යවරයා විසින් අදහස් කරනු ලැබුවහොත් ඒ තැනැත්තා සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුව විසින් දරන ලද වියදම් සහ ගාස්තු සම්පූර්ණයෙන් හෝ ඉන් කොටසක් ගෙවීමෙහි ලා ඒ තැනැත්තාගේ මුදල් හෝ දේපළ කිසිවක් අදාළ කරනු ලැබිය හැකි ය.

VII වන කොටස

තැනැත්තන් ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටවීම

VII වන කොටස අදාළ කිරීම

33. තත්කාලයෙහි බලපවත්නා 1 වන කොටස යටතේ වූ යම් නියමයක් ප්‍රකාර, යම් තැනැත්තකු මේ කොටසේ විධිවිධානවලින් නිදහස් කරනු ලැබ ඇත්තාවූ මිස, මේ කොටස සෑම තැනැත්තකුට ම අදාළ විය යුතු ය.

අනුමත කළ පිටවීමේ වරායවලින් තැනැත්තන් ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටවිය යුතු බව.

34. මේ කොටස අදාළ වන කිසිම තැනැත්තකු, අනුමත කළ පිටවීමේ වරායක් නොවන යම් ස්ථානයකින් ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටවීම නොකළ යුතු ය.

ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටවීම සඳහා ගමන් බලපත්‍ර අවශ්‍ය බව

35. මේ කොටස අදාළ වන කිසිම තැනැත්තකු—

(අ) ඔහු ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියෙක් නම්, ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක් ඔහුගේ සන්තකයෙහි ඇත්නම් මිස, ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටවීම නොකළ යුතු ය: නැත හොත්

(ආ) ඔහු ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියෙකු නොවන්නේ නම්, වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක් ඔහුගේ සන්තකයෙහි ඇත්නම් මිස ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටවීම නොකළ යුතු ය.

2010/07

එසේ වුවද මේ කොටස අදාළ වන්නා වූ සහ යම් නියමිත පංතියකට හෝ විස්තරයකට අයත් වන්නා වූ තැනැත්තකු, නියමිත ආකෘතිය අනුව නියමිත නිලධරයකු විසින් නිකුත් කරනු ලැබූ සහතිකයක අධිකාරිය යටතේ ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටවන්නේ නම්, ඔහු මේ වගන්තියේ ඉහතින් වූ විධිවිධාන කඩ කරන්නේ යයි සලකනු නොලැබිය යුතු ය.

36. (1) මේ කොටස අදාළ වන තැනැත්තන් ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටවීම පාලනය කිරීමේ කාර්යය සඳහා පහත දැක්වෙන සියලු කාරණා හෝ ඉන් කිසිවක් සඳහා හෝ ඒ සම්බන්ධයෙන් නියෝග සාදනු ලැබිය හැකි ය :— නියෝග.

(අ) නියම කිරීමට මේ කොටසින් නියමිත සියලු කාරණා ;

(ආ) ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ ගමන් බලපත්‍ර නිකුත් කරනු ලැබිය යුතු හෝ අලුත් කරනු ලැබිය යුතු අධිකාරිය හෝ අධිකාරියන් ;

(ඇ) ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ ගමන් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම හෝ අලුත් කිරීම සඳහා ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කිරීම හෝ ඒ ඉල්ලීම්වල ආකෘතිය සහ ඒවායෙහි ඇතුළත් කළ යුතු විස්තර ;

(ඈ) නියමිත අධිකාරියේ පරම අභිමතය අනුව වුවද නැතහොත් නියමිත අවස්ථාගත කරුණු අනුව වුව ද ඒ ගමන් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම, අවලංගු කිරීම සහ අත්හිටුවීම ; [1956 අංක 16§18]

(ඉ) මහජන යහපත සඳහා අවශ්‍ය යයි අමාත්‍යවරයා විසින් සලකනු ලබන යම් නියමයන් සහ කොන්දේසි [illegible] විදේශ ගමන් බලපත්‍රයන් [illegible] නියමයන් සහ කොන්දේසි ;

(ඊ) ඒ විදේශ ගමන් බලපත්‍රවල ආකෘති සහ ඒවායෙහි ඇතුළත් කළ යුතු විස්තර ;

(උ) මේ කොටස අදාළ වන්නා වූ සහ ලංකාවේ පුරවැසියන් වන්නා වූ තැනැත්තන්ට ඒ විදේශ ගමන් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමට හෝ අලුත් කිරීමට පූර්ව කොන්දේසියක් වශයෙන්, ඒ තැනැත්තන් පෙරළා සියරට පැමිණීම සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුව විසින් දරනු ලබන යම් වියදම් ආණ්ඩුවට ආපසු ගෙවීම සඳහා ඇප තැබීම, ඒ ඇප තැබිය යුතු ආකාරය, මුදල් තැන්පත් කිරීමෙන් ද නැතහොත් [illegible] ඇපස් කොට බැඳ තැබීමෙන් ද නැතහොත් අන් ආකාරයකින් ද යන වග, ඒ ඇපය තැබිය යුතු තැනැත්තන් සහ එසේ තබනු ලද ඇපය සම්බන්ධයෙන් සුදුස්සක් කිරීම ;

(ඌ) ඒ විදේශ ගමන් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම හෝ අලුත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ගාස්තු නියම කිරීම, අය කිරීම සහ ඒ සම්බන්ධයෙන් සුදුස්සක් කිරීම ;

(එ) මේ කොටස අදාළ වන්නා වූ සහ ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියන් වන්නා වූ තැනැත්තන් කවර වූ හෝ [illegible] යම් විදේශ රාජ්‍යයක සේවය සඳහා ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටවීම තහනම් කිරීම, සීමා කිරීම සහ පාලනය කිරීම ; (මහජන යහපත සඳහා අවශ්‍ය යයි අමාත්‍යවරයා විසින් සලකනු ලබන යම්

නියමයන් සහ කොන්දේසි ඇතුළුව, ඉතා ඒ කාර්යය සඳහා ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටවීමට ඉඩ දෙන ලෙස යම් තැනැත්තන් සතු විය යුතු නියමයන් සහ කොන්දේසි;

(ඩ) [illegible] ඇති නියමයන් සහ කොන්දේසි [illegible] ඒ තැනැත්තන් [illegible] ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත කම්කරුවන් වශයෙන් සේවා නියුක්තිය සඳහා ඒ තැනැත්තන් බඳවා ගැනීම [illegible] ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටවීම පාලනය කිරීම;

(ඪ) නියම කරන ලද [illegible] යම් කාර්යයකට හෝ [illegible] යම් තැනැත්තෙකු කොන්දේසි [illegible] හෝ නියම කරනු ලබන යම් නියමයන්ට සහ කොන්දේසිවලට යටත්ව ඒ නියෝජිතයින් [illegible] හෝ [illegible] කිරීම;

(ණ) ඉහත උපවගන්තියේ සඳහන් කාරණාවලට යන [illegible] ආනුෂංගික හෝ ප්‍රාසංගික සියලු කාරණා.

(2) මේ වගන්තියේ කාර්ය සඳහා "විදේශ රජය" යන්නෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ සීමාවන්ගෙන් පිටතෙහි ඇති යම් රජය, විජිතයක, පළාතක හෝ ජනපදයක ආණ්ඩුව හෝ රජය, විජිතය, පළාත හෝ ජනපදය කෙරෙහි ආණ්ඩුවේ බලතල ක්‍රියාත්මක කරන හෝ ක්‍රියාත්මක කිරීමට කාරණා ඇති යම් තැනැත්තෙක් හෝ තැනැත්තන් ඇතුළත් වේ.

VIII වන කොටස

සාමාන්‍ය විධිවිධාන

ලංකාවට ඇතුළු වන හෝ ඉන් පිටවන තැනැත්තන් සලකා බැලීම.

47. (1) ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුළුවන හෝ ඉන් පිටවන යම් තැනැත්තකු විසින් ද, ඒ තැනැත්තා ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියෙකු ද නැතහොත් පුරවැසියෙකු නොවේ ද යන බව නිර්ණය කර ගැනීමේ කාර්යය සඳහා බලය ලත් නිලධාරියකු විසින් නියම කරනු ලබන යම් තොරතුරු ඒ නිලධාරියාට සැපයිය යුතු ය.

(2) ශ්‍රී ලංකාවේ යම් ස්ථානයකට පැමිණෙන යම් නාවික යාත්‍රාවක අණදෙන නිලධාරියා විසින්, ඒ නැවෙහි සිටින යම් මගියෙක් හෝ නාවික පිරිසේ යම් සාමාජිකයෙක් ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියෙකු ද නැතහොත් ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියෙකු නොවේ ද යන බව නිර්ණය කර ගැනීමේ කාර්යය සඳහා බලය ලත් නිලධාරියකු විසින් පරීක්ෂා කරනු ලබන තෙක්, ඒ මගියා හෝ නාවික පිරිසේ සාමාජිකයා නැවෙහි රඳවා තබා ගනු ලැබිය යුතු ය.

හැඳුනුම්කරණ පියවර ගැනීම
[1961 අංක 69§3]

38. පාලකවරයා විසින් බලය දෙන ලද යම් තැනැත්තකු විසින් හෝ සාර්ජන්ට්වරයකුගේ නිලයට පහළ නොවන නිලයක් දරන පොලිස් නිලධරයකු විසින් හෝ කෝප්‍රල්වරයකුගේ හෝ නායක නැවියකුගේ නිලයට පහළ නොවන නිලයක් දරන හමුදාවල බලය ලත් සාමාජිකයකු විසින්,-

(අ) ශ්‍රී ලංකාවට කරදැමියකු සමඟ එන යම් තැනැත්තකුගේ හෝ,

(ආ) මේ පනත යටතේ පරදුවක් සිදු කරන ලදැයි සැක කරන හෝ චෝදනා කරන යම් තැනැත්තකුගේ

ඡායාරූප ගැනීම, මිනුම් ගැනීම, ඇඟිලි සටහන් ගැනීම සහ අනු අපරාධකාරයින් හඳුනා ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ භාවිත වන ප්‍රතිකර්ම කරනු ලබන සියලු පියවර ගැනීම මේ පනතේ කාර්ය සඳහා නීත්‍යනුකූල වන්නේ ය.

නැව්වලට ඇතුල් වීමට සහ පරීක්ෂා කිරීමට බලය ලත් නිලධරයන්ට ඇති බලය

39. යම් නැවකට ඇතුල්වීමට හෝ ගුවන් යානයට ද ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන හෝ ඉන් පිටවන යම් තැනැත්තකු පරීක්ෂා කිරීමට ද එම තැනැත්තා විසින් යම් ලේඛන ඉදිරිපත් කිරීමට නියම කිරීමට ද යම් බලය ලත් නිලධරයකුට ඔහු විසින් බලය පවරන ලද ඇත.

පාලකවරයා ආදීන් සාම නිලධරයන් වශයෙන් සැලකිය යුතු බව

40. අපරාධ නඩු විභාග සංග්‍රහයෙන් සාම නිලධරයකු වශයෙන් පවරන ලද සියලු බලයන් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කාර්යය සඳහා, මේ පනතේ අර්ථානුකූලව පාලකවරයා, නියෝජ්‍ය පාලකවරයා, සෑම සහකාර පාලකවරයකු සහ සෑම බලය ලත් නිලධරයකු සාම නිලධරයකු වශයෙන් සැලකිය යුතු ය.

රඳවා ගනු ලැබූ තැනැත්තෝ නීත්‍යනුකූල භාරයෙහි ඇති ලෙස සැලකිය යුතු බව

41. මේ පනතින් හෝ මේ පනත යටතේ පවරන ලද යම් බලයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී රඳවා ගනු ලැබූ යම් තැනැත්තකු එසේ රඳවා තබා සිටින අතරතුර නීත්‍යනුකූල භාරයෙහි ඇති ලෙස සැලකිය යුතු ය.

නැව්වල සිටින මගීන් සහ නාවික පිරිසේ සාමාජික යන් පිළිබඳ වාර්තා

42. (1) යම් බලය ලත් නිලධරයකු විසින් කරන ලද ඉල්ලීමක් මත ශ්‍රී ලංකාවේ යම් වරායකට ඇතුල් වන හෝ ඉන් පිටවන සෑම නැවක නෞකාධිපතිවරයා විසින්,—

(අ) ඒ වරායේ දී ඒ නැවට නැගීම හෝ ඉන් ගොඩ බැසීම සියලු මගීන්; හෝ

(ආ) ඒ නැවේ නාවික පිරිසේ සාමාජිකයන්

සම්බන්ධයෙන් නියම කරනු ලබන තොරතුරු ඇතුළත් ලේඛනයක් ඒ නිලධරයාට සපයා දිය යුතු ය.—

(2) (1) වන උපවගන්තිය යටතේ වාර්තාවක් සැපයීමේ කාර්යය සඳහා නැවක එක් එක් මගියා සහ නාවික පිරිසේ එක් එක් සාමාජිකයා ඒ නැවේ නෞකාධිපතිවරයා විසින් ඔහුට නියම කරනු ලබන ඔහුගේ සන්තකයෙහි ඇති යම් තොරතුරු නෞකාධිපතිවරයාට සැපයිය යුතු ය.

[1956 අංක 16§19]

(3) පාලකවරයා විසින් [illegible] ශ්‍රී ලංකාවේ [illegible] විසින් [illegible] යම් වරායකින් [illegible] අධිකාරියේ [illegible] කාර්යය සඳහා [illegible] 500 [illegible]

[illegible]

4. [illegible]

5. [illegible]

[illegible]

6. [illegible]

(1961 [illegible])

[illegible]

(1961 [illegible])

[illegible]

[illegible] [1961 අංක [illegible]]

[illegible] [1961 අංක [illegible]]

[illegible] [1961 අංක [illegible]]

[illegible] [1961 අංක [illegible]] [1961 අංක [illegible]]

[illegible] [1961 අංක [illegible]]

[illegible] [1961 අංක [illegible]]

[illegible] [illegible]

[illegible] [1961 අංක [illegible]]

[1981 අංක 68 §4]

[illegible]

[1985 අංක 16 §20]
[1981 අංක 68 §4]

[illegible]

[illegible]

[1981 අංක 68 §4]

456. (1) [illegible]

1993/16.
1993/42.
2006/31

[illegible] [illegible] හෝ ඒ තැනැත්තාට එම [illegible] [illegible] හෝ කරන ආකාරයකින් ඒ වෙනත් තැනැත්තා [illegible] කිරීමට පෙළඹවන හෝ

(ඇ) යම් පනතක හෝ ඒ යටතේ සාදන ලද යම් නියමයක හෝ නියෝගයක යම් විධිවිධානයක් කඩ කරමින් යම් වෙනත් තැනැත්තකු ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුළු වී ඇති බව හෝ ශ්‍රී ලංකාවේ නැවතී සිටින බව දැනදීම ඒ වෙනත් තැනැත්තා සේවයෙහි නියුක්ත කරන

යම් තැනැත්තෙක් වරදකට වරදකරු වන අතර මේ පනත යටතේ වරදකරු කරනු ලැබූ විට රුපියල් දෙදහසක් නොඉක්මවූ දඩයකට හෝ අවුරුදු [illegible] නොඉක්මවූ කාලයක් සඳහා බරපතළ වැඩ ඇතිව බන්ධනාගාරගත කරනු ලැබීමට යටත් විය යුතු ය.

(2) (අ) (1) වන උපවගන්තිය යටතේ වරදක් කිරීමට තැත් කරන හෝ වරදක් කිරීමට ආධාර කරන හෝ අනුබල දෙන හෝ

(ආ) (1) වන උපවගන්තියේ (අ) ඡේදය හෝ (ආ) ඡේදය යටතේ වරදක් කිරීමට මූලිකව යම් ක්‍රියාවක් කරන

යම් තැනැත්තකු මේ පනත යටතේ වරදකට වරදකරු වන අතර, වරදකරු කරනු ලැබූ විට රුපියල් දෙදහසක් නොඉක්මවූ දඩයකට හෝ අවුරුදු [illegible] නොඉක්මවූ කාලයක් සඳහා බරපතළ වැඩ ඇතිව බන්ධනාගාරගත කරනු ලැබීමට යටත් විය යුතු ය.

(3) (1) වන උපවගන්තිය හෝ (2) වන උපවගන්තිය යටතේ වූ වරදක් පිළිබඳව යම් තැනැත්තකුට විරුද්ධව චෝදනා කරනු ලැබ ඇති අවස්ථාවක ඒ වෙනත් තැනැත්තා ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුළු වීම, අවසර [illegible] මේ පනතේ හෝ ඒ යටතේ සාදන ලද නියමයක හෝ නියෝගයක විධිවිධානයක් වූ බව හෝ එය නැති වූ බව හෝ මේ පනතේ හෝ ඒ යටතේ සාදන ලද යම් නියමයක හෝ නියෝගයක යම් විධිවිධානයක් කඩ කරමින් ඒ වෙනත් තැනැත්තා ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුළු වූ බව හෝ ශ්‍රී ලංකාවේ නැවතී සිටින බව ඔහු දැන සිටි බව [illegible] උපකල්පනය කළ යුතු අතර, ඒ ප්‍රතිවිරුද්ධය ඔප්පු කිරීමේ භාරය, චෝදනා කරනු ලැබූ යම් තැනැත්තකුට විරුද්ධව ද ඒ තැනැත්තා වෙත පැවරෙන්නේ ය.

(4) මේ වගන්තියේ (1) වන උපවගන්තියේ (ඇ) ඡේදය යටතේ වූ යම් නඩු කටයුත්තක [illegible] [illegible] තැනැත්තකු මේ පනතේ හෝ ඒ යටතේ සාදන ලද යම් නියමයක හෝ නියෝගයක විධිවිධාන කඩ කරමින් ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුළු වූ තැනැත්තකු හෝ ශ්‍රී ලංකාවේ නැවතී සිටින තැනැත්තකු බව සලකනු ලැබේ :—

(අ) ඒ තැනැත්තා ප්‍රථම වරට සේවයෙහි නියුක්ත කරන යම් තැනැත්තකු විසින් [illegible] සේවයෙහි නියුක්ත කරනු ලැබූ තැනැත්තාගේ [illegible] [illegible] [illegible]

පරිතාවයෙවල ප්‍රවාහනය සහ අවශ්‍ය ආහාරපාන කරුණු සැප යීම් ලබා ගැනීමෙන් පසුව, අවශ්‍ය වෙන්වන පරිදි, ඒ පුද්ගල [illegible] කළමනාකාරවරයා, ලේකම්වරයා [illegible] ලොත් මිස —

(i) ඒ පුද්ගල මණ්ඩලය [illegible] අවශ්‍යතාවක දී අවශ්‍ය වෙන කළමනාකාරවරයා, ලේකම්වරයා සහ සැම අයිතිකරුවෙකු විසින් සේවයේ නියුක්ත කරනු ලැබූ නැවැත්තක විශයෙක් [illegible] ලැබිය යුතු ය; තව ද

(ii) ඒ පුද්ගල මණ්ඩලය ව්‍යාපාරික ආයතනයක් වන [illegible] දී, ඒ ව්‍යාපාරික ආයතනයේ [illegible] නාවිකයා විසින් සේවයේ නියුක්ත කරනු ලැබූ නැවැත්තක විශයෙක් ගෙවනු ලැබිය යුතු ය.

(ආ) ඒ [illegible] ආයතනය [illegible] ලියාපදිංචි [illegible] නියුක්ත [illegible] නැවැත් කරන ලද [illegible] නියුක්ත කරන [illegible] අවශ්‍ය [illegible] පරිදි, ඒ පුද්ගලයා [illegible] කළමනාකාරවරයා, ලේකම්වරයා හෝ අයිතිකරුවා විසින් [illegible] කරනු ලැබුවොත් මිස, ඒ ව්‍යාපාරය සම් බන්ධයෙන් ඒ ආයතනය [illegible] ලියාපදිංචි කරන ලද සැම පුද්ගලයකු, සහ ව්‍යාපාරික ආයතනයක් වන සංස්ථාවක් සම්බන්ධයෙන් ඒ පුද්ගලයා, ඒ ව්‍යාපාරික [illegible] කළමනාකාරවරයා, ලේකම්වරයා සහ අයිතිකරුවා විසින් සේවයේ නියුක්ත කරනු ලැබූ නැවැත්තක විශයෙක් ගෙවනු ලැබිය යුතු ය.

ඇතැම් පනතින් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රවීට නියමය.
[1961 අංක 16]

15ආ. මේ ප්‍රධාන පනතේ [illegible] ශ්‍රී ලංකාවට [illegible] ශ්‍රී ලංකාවේ [illegible] පොලිස් අධිකාරීවරයකුගේ [illegible] නියමය [illegible] —

(අ) මේ පනතේ III වන කොටස [illegible] නැවැත්තක හැරිය, හෝ

(ආ) ඒ [illegible] අවශ්‍ය වෙන්වන පරිදි ශ්‍රී ලංකාව [illegible] ශ්‍රී ලංකාවේ නැවතී සිටින කාලය; හෝ

(ඇ) නියමිත දිනයට පෙරාතුව ශ්‍රී ලංකාවේ සිට යවා සහ අන් [illegible] ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිට වී යා යුතු කාලය; හෝ

(ඈ) [illegible] ශ්‍රී ලංකාවේ [illegible] ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිට වී යා යුතු කාලය

ඇතුළු කරනු ලැබුවහොත් මිස, එසේ නම් කරනු ලද තැනැත්තා ඒ විධිවිධාන සහ පාරමින් ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුළු වී සිටින හෝ ශ්‍රී ලංකාවේ නැවතී සිටින බවට ප්‍රථම නිගමනය කළ යුතු ය.

වැරදි සංජේය විය යුතු බව, ඒ මහේස්ත්‍රාත්වරයකු විසින් විභාග කළ යුතු බව.

46. අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ පළමුවන උපලේඛනයෙහි කුමක් ඇතුළත් වී ඇත ද මේ පනත යටතේ වූ සියලු වැරදි ඒ සංග්‍රහයේ විධිවිධාන අදාළ කිරීමේ කාර්යය සඳහා සංජේය වැරදි විය යුතු අතර, මහේස්ත්‍රාත්වරයකු විසින් ලඝු ලෙස විභාග කරනු ලැබිය යුතු ය.

[1955 අංක 16(2)]

මේ පනතින් නියමිත යම් දඬුවමක් මහේස්ත්‍රාත්වරයකුගේ සාමාන්‍ය බලතල ඉක්මවන්නේ වුව ද ඒ මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් ඒ දඬුවම නියම කිරීම නීත්‍යනුකූල වන්නේ ය.

ඇතැම් වැරදිවලට ඇප දෙනු නොලැබිය යුතු බව.
[1983 අංක 68 3]

47. (1) වෙනත් යම් නීතියක කුමක් සඳහන් වී ඇත ද—

(අ) 45 වන වගන්තියේ (1) වන උපවගන්තියේ (අ) ඡේදය යටතේ වූ සෑම වරදකට;

1998/42
2006/31

(ආ) 45 වන වගන්තියේ (1) වන උපවගන්තියේ (අ) ඡේදයට අදාළ වන තාක් දුරට ඒ වගන්තියේ (2) වන උපවගන්තිය යටතේ වූ සෑම වරදකට;

(ඇ) 45අ වගන්තියේ (1) වන උපවගන්තියේ (අ) ඡේදය හෝ (ආ) ඡේදය යටතේ වූ සෑම වරදකට;

(ඈ) 45අ වගන්තියේ (1) වන උපවගන්තියේ (අ) ඡේදයට හෝ (ආ) ඡේදයට අදාළ වන තාක් දුරට ඒ වගන්තියේ (2) වන උපවගන්තියේ (අ) ඡේදය යටතේ වූ සෑම වරදකට;

(ඉ) 45අ වගන්තියේ (2) වන උපවගන්තියේ (ආ) ඡේදය යටතේ වූ සෑම වරදකට

ඇප දෙනු නොලැබිය යුතු අතර, එවැනි වරදක් සම්බන්ධයෙන් චෝදනා කරනු ලැබ සිටින තැනැත්තකු කිසිම අවස්ථාවක දී ඇප දෙනු නොලැබිය යුතු ය.

(2) වෙනත් යම් නීතියක කුමක් සඳහන් වී ඇත ද—

(අ) 45අ වගන්තියේ (1) වන උපවගන්තියේ (ආ) ඡේදය යටතේ වූ සෑම වරදකට; සහ

(ආ) 45අ වගන්තියේ (1) වන උපවගන්තියේ (ආ) ඡේදයට අදාළ වන තාක් දුරට, ඒ වගන්තියේ (2) වන උපවගන්තියේ (අ) ඡේදය යටතේ වූ සෑම වරදකට

ඇප දෙනු නොලැබිය යුතු ය.

45 (1) (අ) වගන්තිය යටතේ වැරදි කිරීම සම්බන්ධයෙන් සැක කරනු ලැබූ හෝ චෝදනා කරනු ලැබූ තැනැත්තන් රඳවා තැබීම

[1961 අංක 16§7]

18. 45 වන වගන්තියේ (1) වන උපවගන්තියේ (අ) ඡේදයේ සඳහන් වරදක් කිරීම සම්බන්ධයෙන් යම් තැනැත්තකු සැක කරනු ලැබ ඇති අවස්ථාවක, එවැනි යම් වරදකට ඔහුට චෝදනා [illegible] ඇති [illegible] පාලකවරයා විසින් හෝ සහකාර පොලිස් අධිකාරිවරයකුගේ තරාතිරමට පහළ නොවන නිලයක් දරන යම් පොලිස් නිලධාරියකු විසින් හෝ යම් විගමන [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ඒ තැනැත්තා [illegible] [illegible] [illegible] ඒ තැනැත්තා [illegible] [illegible] තැනැත්තා රඳවා [illegible] [illegible] ය.

එසේ වුවද යම් තැනැත්තකු [illegible] [illegible] දිනයක [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ලැබිය යුතු ය.

ඔප්පු කිරීමේ භාරය

19. මේ පනත යටතේ හෝ ඒ යටතේ සාදනු ලැබූ හෝ නිකුත් කරන ලද යම් නියෝගයක් නියමයක්, නිවේදනයක්, උපදෙසක් හෝ වෙනත් ලේඛන පත්‍රයක් යටතේ වූ යම් නඩුවක් සම්බන්ධයෙන් හෝ මේ පනත යටතේ හෝ යම් නියෝගයක්, නියමයක්, නිවේදනයක් උපදෙසක් හෝ වෙනත් ලේඛන පත්‍රයක් යටතේ කරන ලද හෝ කිරීමට යෝජනා කරන ලද යම් දෙයක් සම්බන්ධයෙන් යම් තැනැත්තකු විසින්—

(අ) ඔහු ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියකු නොවන බව ; හෝ

(ආ) ඔහු ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියන් නොවන්නා වූ තැනැත්තන් ගේ යම් විශේෂ පංතියකට හෝ විස්තරයකට අයත් තැනැත්තකු බව ; හෝ

(ඇ) ඔහු ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියකු බව ; හෝ

(ඈ) ඔහු ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියන් වන්නා වූ තැනැත්තන් ගේ යම් විශේෂ පංතියකට හෝ විස්තරයකට අයත් තැනැත්තකු බව ; හෝ

(ඉ) ඔහු බ්‍රිතාන්‍ය යටත් වැසියකු බව හෝ යම් විශේෂ රටක ජාතිකයකු බව

කියනු ලබන අවස්ථාවක, සාක්ෂි ආඥාපනතේ කුමක් සඳහන් ව ඇතද ඒ සිද්ධිය ඔප්පු කිරීමේ භාරය ඒ තැනැත්තා මත පැවරෙන්නේ ය.

50. [illegible]

[illegible]

51. (1) [illegible]

[illegible]

[illegible]

52. (1) [illegible]

[illegible]

(2) [illegible]

(a) [illegible]

[illegible]

[1961 අංක 68 § 9]

(ආ) රාජසන්තක කළ බවට යථා පරිදි ප්‍රකාශයක් කොට ඇත්නම් හෝ (4) වන උපවගන්තිය යටතේ විභාගය කළ යුතු බවට අයදුම් කරනු ලැබ ඇත් නම් මිස, නඩුව අවසාන වශයෙන් තීරණය කරනු ලැබීමෙන් පසුව නොපමාව ඒ තැනැත්තාට ආපසු භාර දෙනු ලැබිය යුතු ය.

[1961 අංක 68 § 9]

(4) (3) වන උපවගන්තිය යටතේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයක් වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද නැතහොත් ඒ අධිකරණය විසින් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා [illegible] දෙනු ලැබූ යම් වාහනයක්, යාත්‍රාවක් හෝ වෙනත් ප්‍රවාහන උපක්‍රමයක් හෝ උපකරණයක් උපකරණ හිමිකරු, 40අ වගන්තියේ (1) වන උපවගන්තියේ (අ) ඡේදය හෝ (ආ) ඡේදය යටතේ වරදක් කිරීමෙහි ලා හෝ ඒ සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි කරනු ලැබූ හෝ චෝදනා කරනු ලැබූ අවස්ථාවක, ඒ වාහනය, යාත්‍රාව හෝ උපකරණය රාජසන්තක කිරීම සඳහා හෝ විභාග කිරීම සඳහා හෝ ඒ අධිකරණය විසින් ආඥාවක් කළ යුතු ය.

සමහර වරදවල් නඩු කටයුතුවලට අධිකරණයේ අනුමැතිය ලැබිය යුතු බව.
[1961 අංක 68§10]

51අ. (1) මේ පනත යටතේ යම් තැනැත්තකු විසින් කරනු ලැබීයයි කියනු ලද යම් වරදක් සම්බන්ධයෙන් යම් අධිකරණයක ඇති නඩු කටයුතුවලදී, වෙනත් කටයුතු සම්බන්ධයෙන් කලින් සලස්වන් කිරීම අවශ්‍ය [illegible] අනුව අවශ්‍ය වන විට දැරූ ඒ අධිකරණයේ ඒ [illegible] අනුමැතිය ලැබිය යුතු ය.

(2) මේ පනත යටතේ වරදක් සම්බන්ධයෙන් චෝදනා කරනු ලැබූ තැනැත්තකුගේ නඩු විභාගය ආරම්භ කළ දින අවසන් කරනු ලැබිය නොහැකි අවස්ථාවක, ඉන් අනතුරුව ම එළඹෙන වැඩ කරන දින ඒ නඩුව නොකඩවා පවත්වා ගෙන යාම අවශ්‍යතාව කරනු ලබන කල නොහැකි වන හෝ වෙනත් කාරණා සම්බන්ධයෙන් සලස්වන් කිරීම අවශ්‍ය වන අවස්ථාවක හැර, ඉන් අනතුරුව ම එළඹෙන වැඩ කරන දින ඒ නඩු විභාගය නොකඩවා පවත්වා ගෙන යා යුතු ය.

ඇතැම් වැරදි සම්බන්ධයෙන් චූදිතයාගේ [illegible] තැනැත්තකුගේ [illegible].
[1961 අංක 68§10]

51ආ. (1) 45 (1) (අ) වගන්තිය යටතේ හෝ 45අ [illegible] 45 (1) (අ) වගන්තිය හෝ 45 (2) වගන්තිය යටතේ වූ වරදක් සම්බන්ධයෙන් යම් තැනැත්තකුට විරුද්ධව චෝදනා කරනු ලබන අවස්ථාවක, [illegible] යම් තැනැත්තකු විසින්, [illegible] නැති නම්, [illegible] නියෝජ්‍ය පාලකවරයකු හෝ සහකාර පොලිස් අධිකාරීවරයකුගේ නිල [illegible] පොලිස් නිලධාරියකු ඉදිරිපිට, වරද සම්බන්ධයෙන් චෝදනා කරනු ලැබූ තැනැත්තා පැමිණ සිටිය දී එම වරද සම්බන්ධයෙන් [illegible] හෝ ලිඛිත කොට ප්‍රකාශයක් කරනු ලැබිය හැකි ය.

1993/14

(2) (1) වන උපවගන්තිය යටතේ වූ ඒ ප්‍රකාශය කරනු ලබන්නේ යම් සාමදාන විනිශ්චයකාරවරයකු ඉදිරිපිට ද නැතහොත් යම් පොලිස් නිලධරයකු ඉදිරිපිට ද ඒ සාමදාන විනිශ්චයකාරවරයා හෝ පොලිස් නිලධරයා විසින්—

(අ) ඒ ප්‍රකාශය වාර්තාගත කළ යුතු ය;

(ආ) චූදිතයා ඉදිරියේ දී ප්‍රකාශය කරන තැනැත්තාට ඒ ප්‍රකාශය කියවා දිය යුතු ය;

(ඇ) චූදිතයාට ඒ ප්‍රකාශය තේරුම් කර දිය යුතු ය;

(ඈ) ප්‍රකාශය කරන තැනැත්තාගෙන් ප්‍රකාශයට අදාළ යම් ප්‍රශ්නයක් ඇසීමට සම්පූර්ණ අවස්ථාවක් චූදිතයාට සැලසිය යුතු ය;

(ඉ) ප්‍රකාශය කරන තැනැත්තා විසින් දෙනු ලබන උත්තර සමග ඒ ප්‍රශ්න වාර්තාගත කළ යුතු ය;

(ඊ) ප්‍රකාශය පිළිබඳ වාර්තාවට ප්‍රකාශය කරන තැනැත්තාගේ අත්සන ලබාගත යුතු ය; තවද

(උ) අවස්ථාවෝචිත වුවහොත්, මේ වගන්තියේ නියමයන් අනුව කටයුතු කළ බවට සහතික කළ යුතු ය.

(3) යම් සාමදාන විනිශ්චයකාරවරයකුට හෝ සහකාර පොලිස් නිලධරයකුගේ නිලයට පහළ නොවන නිලයක් දරන පොලිස් නිලධරයකුට—

(අ) මේ වගන්තියට අනුකූලව ප්‍රකාශයක් කිරීමට කැමති යම් තැනැත්තකුට දිවුරුම් ආඥාපනත යටතේ සාක්ෂිකරුවන් සඳහා බලය දෙනු ලැබූ ආකාරයකින් දිවුරුමක් හෝ ප්‍රතිඥාවක් කරවීමට; සහ

(ආ) ඉන් පසුව (2) වන උපවගන්තියේ විධිවිධාන යටතේ කටයුතු කිරීමට

මෙයින් බලය පවරනු ලැබේ.

(4) මේ වගන්තිය යටතේ සහතික කරනු ලැබූ වේ යයි අදහස් කෙරෙන ප්‍රකාශයක්, වෙනත් යම් නීතියක විධිවිධානවල කුමක් සඳහන්ව ඇතද; අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කළ හැකි අතර, 45(1) (අ) වගන්තියට හෝ 45අ වගන්තියට අදාළ වන තාක් දුරට 45(1) (අ) වගන්තිය හෝ 45(2) වගන්තිය යටතේ වූ යම් වරදක් සම්බන්ධයෙන් චෝදනා කරනු ලැබූ යම් තැනැත්තකුට විරුද්ධව සාක්ෂි වශයෙන් දෙනු ලැබිය හැකි ය. තවද එය එහි සඳහන් සිද්ධීන් සම්බන්ධයෙන් ඍජු බැල්මේ සාක්ෂි වන්නේ ය.

නියෝග

52. (1) මේ පනතේ විධිවිධාන ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හෝ එහි ප්‍රඥප්ති බලාත්මක කිරීමේ කාර්යය සඳහා අවශ්‍ය සියලු නියෝග අමාත්‍යවරයා විසින් සාදනු ලැබිය හැකි ය.

(2) විශේෂයෙන් ම සහ (1) වන උපවගන්තියෙන් පවරන ලද බලතලවලට හානියක් නොවන සේ, පහත දැක්වෙන සියලු කාරණා හෝ ඉන් කිසිවක් සම්බන්ධයෙන් වූ නියෝගය අමාත්‍යවරයා විසින් සාදනු ලැබිය හැකි ය:—

(අ) නියම කළ යුතු යයි මේ පනතෙහි සඳහන් සියලු කාරණා ;

(ආ) මේ පනත යටතේ නියෝග සාදනු ලැබීමට නියමිත හෝ බලය දෙනු ලැබූ සියලු කාරණා ;

(ඇ) 2(1) වන උපවගන්තියෙහි සඳහන් පාස්පෝට් හෝ විස්තර, සටහන් අයත් සහතිකපත් හෝ මේ පනතේ විධිවිධාන කිසිවකින් නිදහස් කිරීමක් ප්‍රදානය කරනු ලැබිය හැකි පාස්වලට හෝ විස්තරයකට අයත් සහතිකපත් ;

(ඈ) යම් විශේෂ අවශ්‍යතාවන් කරුණු අනුව සහතික සඳහා අවශ්‍ය යයි අමාත්‍යවරයා විසින් සලකනු ලබන යම් නියමයන්, කොන්දේසි හෝ පරීක්ෂාවන් අනුගමනය කරමින් පාස් නිකුත් කිරීම ප්‍රදානය කරනු ලබන්නේ නියමයන්ට, කොන්දේසිවලට හෝ පරීක්ෂාවන්ට යටත්ව ද එවැනි ප්‍රමාණය සහ ඒ නියමයන්, කොන්දේසි සහ පරීක්ෂාවන් ;

[1955 අ. ක. 16§24] (ඉ) මේ පනතේ කාර්ය සඳහා යම් සහතිකපත්‍ර විභාග කිරීම සහ යම් ලේඛනයක් ඉදිරිපත් කිරීම, පරීක්ෂා කිරීම සහ මුද්දර ගැසීම ; සහ

[1955 අ. ක. 16§24] (ඊ) මේ පනතේ කාර්ය සඳහා, නියෝගවල සඳහන් යම් පංතියකට හෝ විස්තරයකට අයත් සහතිකපත්වලින් හෝ සහතිකපත්වලින් අයකළ යුතු ගාස්තු නියම කිරීම.

(3) පාර්ලිමේන්තුව විසින් යම් නියෝගයක් අනුමත කරනු ලබන තෙක් ඒ නියෝගය බල සහිත නොවන්නේ ය. ඒ අනුමතිය පිළිබඳ නිවේදනය ගැසට් පත්‍රයෙහි පළ කරනු ලැබිය යුතු ය.

(4) යම් නියෝගයක් අනුමත කිරීම පිළිබඳ නිවේදනය ගැසට් පත්‍රයෙහි පළ කරනු ලැබූ විට, ඒ නියෝගය මෙහි පනවනු ලැබූ ලෙස වලංගු සහ බල සහිත විය යුත්තේ ය.

ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථාන අතර ගමන්වලට පනත අදාළ නොවිය යුතු බව.

53. ශ්‍රී ලංකාවේ යම් ස්ථානයක සිට තවත් ස්ථානයකට නැවකින් ගමන් කරන යම් තැනැත්තකු, අවස්ථාවෝචිත පරිදි ශ්‍රී ලංකාවේ යම් ස්ථානයකින් නැව නැගීමේ දී හෝ යම් ස්ථානයකට ප්‍රවේශ වීමේ දී ඔහු ඒ නැවෙන් ගමන් කරන කාලය තුළ දී ඒ නැව ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත යම් ස්ථානයක නොනැවතුණේ නම් සහ නොනැවතින්නේ නම්, ඒ තැනැත්තා ශ්‍රී ලංකාවේ යම් ස්ථානයකින් නැව නැගීම හෝ යම් ස්ථානයකට ප්‍රවේශ වීම මේ පනතේ අඩංගු කිසිවකින් හෝ මේ පනත යටතේ සාදන ලද යම් නියෝගයක, නියමයක, විධානයක, උපදේශයක හෝ වෙනත් [illegible] පත්‍රයක අඩංගු කිසිවකින් [illegible] හෝ [illegible] ආකාරයකින් සීමා කෙරෙන බවත් නොසැලකිය යුතු අතර එසේ තේරුම් නොගත යුතු ය.

අර්ථ නිරූපණය.

54. පද සම්බන්ධයෙන් අන්‍යාර්ථයක් අවශ්‍ය වුවහොත් මිස, මේ පනතෙහි—

"නියමිත දිනය" යන්නෙන් 1949 නොවැම්බර් මස 1 වන දිනය අදහස් වේ;

"සහකාර පාලකවරයා" යන්නෙන් සහකාර ආගමන හා විගමන පාලකවරයකු ලෙස හෝ එලෙස වැඩ බැලීමට 4 වන වගන්තිය යටතේ පත් කරනු ලැබූ යම් තැනැත්තෙක් අදහස් වේ;

"බලයලත් නිලධරයා" යන්නෙන් බලයලත් නිලධරයකු ලෙස හෝ එලෙස වැඩ බැලීමට පත් කරනු ලැබූ යම් තැනැත්තෙක් අදහස් වේ;

"ශ්‍රී ලංකාව" යන්නෙහි ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය ජල තීරය ඇතුළත් වේ; [1961 අංක68§11]

"ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියා" යන්නෙන් තත් කාලයෙහි බල පවත්නා යම් නීතියක් යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියෙක් අදහස් වේ;

"පාලකවරයා" යන්නෙන් ආගමන හා විගමන පාලකවරයා ලෙස හෝ එලෙස වැඩබැලීමට 4 වන වගන්තිය යටතේ පත් කරනු ලැබූ තැනැත්තා අදහස් වේ;

"වියදම් සහ ගාස්තු" යන්නෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියකු නොවන යම් තැනැත්තකු සම්බන්ධයෙන් වන විට, ඒ තැනැත්තාට ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත්ව යාම සැලසීම හෝ එය පහසු කරවීම සඳහා රාජ්‍ය අරමුදල්වලින් වියදම් කරනු ලැබූ යම් මුදලක් අදහස් වන අතර—

(i) ඔහුගේ සංග්‍රහය, නඩත්තුව, ආරක්ෂාව හෝ ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා රාජ්‍ය අරමුදල්වලින් වියදම් කරනු ලැබූ යම් මුදලක්; සහ

(ii) පොදු අරමුදල්වලින් හෝ ආණ්ඩුව විසින් ආධාර කරනු ලබන යම් පුණ්‍යායතනයක් විසින් හෝ පවත්වා ගෙන යනු ලබන යම් ආරෝග්‍යශාලාවක දී, රෝගී වූ හෝ අනාථ වූ තැනැත්තාගේ සත්කාර

සඳහා වූ ලංකා ශාලාවක දී හෝ වෙනත් ආයතනයක දී කරන ලද යම් සත්කාරයක්, සාත්තු සුවක්, ආරක්ෂාවක් හෝ ප්‍රතිකාරයක් සම්බන්ධයෙන් වූ වියදම්

ඊට ඇතුළත් වේ.

[1955 අංක 16[3]] "යැපෙන්නා" යන්නෙන් නවාතැන් පහසු සහ ආධාරය සඳහා සම්පූර්ණයෙන් හෝ කොටසින් ම වෙනත් යම් තැනැත්තෙකු කෙරෙහි යැපෙන—

(අ) ඔහුගේ භාර්යාව, හෝ

(ආ) ඔහුගේ හෝ ඔහුගේ භාර්යාවගේ මව/පියා හෝ සීයා/ආච්චී ; හෝ

(ඇ) ඔහුගේ හෝ ඔහුගේ භාර්යාවගේ අවිවාහක වූ හෝ වැන්දඹුවක් වූ හෝ දික්කසාද වූ දියණිය, මිණිබිරිය, සහෝදරිය හෝ ලේලිය ; හෝ

(ඈ) ඔහුගේ හෝ ඔහුගේ භාර්යාවගේ වයස අවුරුදු විසි එක්කට අඩු වූ හෝ නැතහොත් ඒ වයස ඉක්මවූ වද ශාරීරික වශයෙන් හෝ අබලතාව හේතුව, තමා විසින් ම තම යැපීම සලසා ගැනීමට නොහැකි පුතා, මුණුපුරා, සහෝදරයා හෝ මස්සිනා

අදහස් වේ;

"නියෝජිත පාලකවරයා" යන්නෙන්, නියෝජිත ආගමන හා විගමන පාලකවරයා ලෙස හෝ එලෙස වැඩ බැලීමට 4 වන වගන්තිය යටතේ පත් කරනු ලැබූ තැනැත්තෙක් අදහස් වේ;

"වීසා" යන්නෙන් මේ පනතේ III වන කොටස යටතේ ප්‍රදානය කරන ලද යම් වීසාවක් අදහස් වේ;

[1955 අංක 16[25]] "දරන්නා" යන්න යම් වීසා පත්‍රයක් සම්බන්ධයෙන් වන විට, ඒ වීසා පත්‍රය ප්‍රදානය කරනු ලැබුවේ හෝ නිකුත් කරනු ලැබුවේ යම් තැනැත්තෙකුට ද, ඒ තැනැත්තා අදහස් වේ;

"නෞකාධිපතිවරයා" යන්න නැවක් සම්බන්ධයෙන් වන විට, ඒ නැව භාරව සිටින, ඊට අණ දෙන හෝ එය පාලනය කරන තැනැත්තා අදහස් වේ;

"නාවික පිරිසේ සාමාජිකයා" යන්න නැවක් සම්බන්ධයෙන් වන විට, ඒ නැවේ ක්‍රියාකාරීත්වය හෝ සේවය සම්බන්ධයෙන් සේවයෙහි නියුක්ත කරනු ලැබූ යම් තැනැත්තෙක් අදහස් වේ;

"මගියා" යන්නෙන් නැවේ නාවික පිරිසේ සාමාජිකයකු නොවන, ඒ නැවෙහි ගමන් කරන හෝ ගමන් කිරීමට අපේක්ෂා කරන යම් තැනැත්තෙක් අදහස් වේ;

“ සාම නිලධරයා ” යන්නෙහි අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයෙහි දී ඇති අර්ථය ම ඇත්තේ ය;

“ නැව ” යන්නෙන් මනුෂ්‍යයන් හෝ දේපළ ජල මාර්ගයෙන් ගෙන යාම සඳහා සාදන ලද යම් දෙයක් අදහස් වේ;

“ ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය ජල තීරය ” යන්නෙන් ජාතික රාජ්‍ය සභාවේ සමුද්‍රීය කලාප පිළිබඳ පනත මගින් නිශ්චය කොට ඇති දේශීය ජල තීරය අදහස් වේ; [1961 අංක 68[11]]

“ වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රය ” යන්න ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියකු නොවන යම් තැනැත්තකු සම්බන්ධයෙන් වන විට—

(අ) ශ්‍රී ලංකාණ්ඩුව විසින් පිළිගන්නා ලද යම් ආණ්ඩුවක් විසින් හෝ ඒ වෙනුවෙන් ඔහුට නිකුත් කර ඇත්තා වූ ද;

(ආ) ඔහු හඳුනා ගැනීමට ප්‍රමාණවත් පෞද්ගලික විස්තරයන් ඇතුළත් වූ සහ ඔහුගේ ඡායාරූපය අමුණා ඇත්තා වූ ද;

(ඇ) තත්කාලයෙහි බලපවත්නා වූ ද

විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක ලක්ෂණ ඇති විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක් හෝ හැඳිනීමේ වෙනත් යම් ලේඛනයක් අදහස් වේ;

“ වීසා පත්‍රය ” යන්නෙන් මේ පනත යටතේ සාදන ලද නියෝග යටතේ ප්‍රදානය කරන ලද වීසා පත්‍රයක් අදහස් වේ.

(2) මේ පනතේ හෝ ඒ යටතේ සාදන ලද හෝ නිකුත් කරන ලද යම් නියෝගයක, නියමයක, විධානයක, උපදේශක හෝ වෙනත් සාධන පත්‍රයක නැවක් හෝ වරායක් සම්බන්ධයෙන් කරන ලද යම් සඳහනක ගුවන් යානාවක් හෝ ගගන සංක්‍රාම ස්ථානයක් සම්බන්ධයෙන් කරන ලද සඳහනක් ඇතුළත් වූ ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු ය.

(3) (අ) යම් ගුවන් යානාවකින් ශ්‍රී ලංකාවේ යම් ගගන සංක්‍රාම ස්ථානයකට පැමිණෙන තැනැත්තකු, ඒ ගුවන් යානාවෙන් නොවන අන්‍යාකාරයකින් ගගන සංක්‍රාම ස්ථානයෙන් පිටවන තුරු, මේ පනතේ කාර්ය සඳහා ඒ තැනැත්තා ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුළු වූ ලෙස හෝ ශ්‍රී ලංකාවට ගොඩ එනු ලැබූ ලෙස සලකනු නොලැබිය යුතු ය. [1961 අංක 68[11]]

(ආ) (i) (ගුවන් යානාවක් නොවන) යම් නැවක මාර්ගස්ථ මගියකු වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය ජල තීරයට ඇතුළු වන තැනැත්තකු ඒ නැවෙන් පිටවන තුරු, මේ පනතේ කාර්ය සඳහා ඒ තැනැත්තා ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුළු වූ ලෙස හෝ ශ්‍රී ලංකාවට ගොඩ එනු ලැබූ ලෙස සලකනු නොලැබිය යුතු ය. [1961 අංක 68[11]]

(ii) “ මාර්ගස්ථ ” මගියා යන්නෙන් ශ්‍රී ලංකාව හැර යම් රටක සිට ශ්‍රී ලංකාව හැර වෙනත් රටකට ඒ නැවෙන් ම ගමන් කරන මගියෙක් අදහස් වේ.

(iii) මේ පනත යටතේ වරදක් සඳහා වූ යම් නඩු පැවරීමක දී තැනැත්තකු මාර්ගස්ථ මගියකු බව ඔප්පු කිරීමේ භාරය එලෙස ප්‍රකාශ කරන තැනැත්තා වෙත ඇත්තේ ය.

(4) තත් කාලයෙහි බලපවත්නා I වන කොටස යටතේ වූ යම් නියමයක් ප්‍රකාර I වන කොටසේ සිට VII වන කොටස දක්වා වූ යම් කොටසක අන්තර්ගත විධිවිධානවලින් [illegible] යම් තැනැත්තකු නිදහස් කරනු ලැබ ඇති අවස්ථාවක, ඔහු නිදහස් කර නො තිබුණි නම් ඒ කොටසේ එන එක් එක් විධානය "මේ කොටස අදාළ වන තැනැත්තා" යන සඳහන වෙනුවට "මේ වගන්තිය අදාළ වන තැනැත්තා" යන සඳහන ආදේශ කරනු ලැබූ ලෙස ඒ තැනැත්තා සම්බන්ධයෙන් බල පැවැත්විය යුතු ය.

පනතේ අර්ථ සාධනය.

55. මේ පනතේ විධිවිධාන [illegible] නිරෝධායන හා රෝග වැළැක්වීමේ ආඥාපනතේ හෝ තැනැත්තන් ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුළු වීමට සහ ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටවීමට අදාළ වෙනත් යම් ලිඛිත නීතියක විධිවිධානවලට අතිරේක විය යුතු අතර, ඒ විධිවිධානවල බලය ඌන කරන්නක් නොවිය යුතු ය:

එසේ වුවද, මේ පනතේ හා ඉහත සඳහන් යම් ආඥාපනතක හෝ වෙනත් යම් ලිඛිත නීතියක විධිවිධාන අතර යම් නොගැළපීමක් හෝ අනනුකූලතාවයක් ඇති විටෙක, මේ පනතේ විධිවිධාන බල පැවැත්විය යුතු ය.

අන්තර්කාලීන විධිවිධාන.

56. (1) 1937 අංක 30 දරන විදේශිකයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ ආඥාපනත* අවලංගු කරනු ලැබුව ද, ඒ ආඥාපනතේ 8 වන වගන්තිය යටතේ සාදනු ලැබ, නියමිත දිනයට පෙරාතුව ම වූ දිනයෙහි බලාත්මකව පවත්නා [illegible] යම් ආඥාවක් මේ පනත යටතේ කරන ලද රැඳවීමේ ආඥාවක් ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු ය. තව ද, ඒ අනුව ඒ ආඥාව මේ පනත යටතේ වෙනස් කළ හැකි ය. නැතහොත් ප්‍රත්‍යාදිෂ්ට කළ හැකි ය. තව ද, එසේ ප්‍රත්‍යාදිෂ්ට කරනු ලබන තුරු නොකඩවා වලංගුව බලපැවැත්විය යුතු ය.

(2) 1923 අංක 20 දරන විදේශීය ගමන් බලපත්‍ර ආඥාපනත* අවලංගු කරනු ලැබුව ද—

(අ) ඒ ආඥාපනතේ 8 වන වගන්තිය යටතේ සාදනු ලැබ නියමිත දිනයට පෙරාතුව ම වූ දිනයෙහි බලාත්මකව පවත්නා යම් රැඳවීමේ ආඥාවක් මේ පනත යටතේ කරන ලද රැඳවීමේ ආඥාවක් ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු ය. තව ද ඒ අනුව ඒ ආඥාව මේ පනත යටතේ වෙනස් කළ හැකි ය. නැතහොත් ප්‍රත්‍යාදිෂ්ට කළ හැකි ය. තව ද, එසේ ප්‍රත්‍යාදිෂ්ට කරනු ලබන තුරු නොකඩවා වලංගුව බලපැවැත්විය යුතු ය.

---

* 1948 අංක 20 දරන පනතින් අවලංගු කරන ලදී.

(ආ) ඒ ආඥාපනත යටතේ සාදනු ලැබ, නියමිත දිනයට පෙරාතුවම වූ දිනයෙහි බලාත්මකව පවත්නා නියෝග මේ පනතට අනනුකූල නොවන තාක් දුරට ඒවා මේ පනත යටතේ සාදනු ලැබූ පරිද ඒ සම්මත ආකාරයෙන් නොකඩවා බල පැවැත්විය යුතු ය. තවද ඒ නියෝග සංශෝධනය කිරීම, වෙනස් කිරීම හෝ පරිච්ඡින්න කිරීම මේ පනත යටතේ වූ නියෝග මගින් කරනු ලැබිය හැකි ය.

අත්හැරීම් ආදිය. [1955 අංක [illegible]]

57. (1) ස්ථිර වාස අවසර පත්‍රවලට සහ තාවකාලික වාස අවසර පත්‍රවලට අදාළ ලිඛිත නීතියක විධිවිධාන කිසිවක් ඉවත් කරනු ලැබුව ද පරිච්ඡින්න කරනු ලැබුව ද නැතහොත් සංශෝධනය කරනු ලැබුව ද, 1955 ජූනි මස 6 වන දිනට පෙර නිකුත් කරනු ලැබ, ඒ දිනයට පෙරාතුව ම වූ දිනයෙහි බලාත්මකව පවත්නා වූ එවැනි යම් අවසර පත්‍රයක්, ඒ දිනයෙන් පසුව ඒ අවසර පත්‍රයේ කාල සීමාව සඳහා නොකඩවා බල පැවැත්විය යුතු අතර, ඉන් පසුව එහි බල පැවැත්ම අවසන් විය යුතු ය. තව ද ඒ දිනයට පෙර ඒ අවසර පත්‍රවලට අදාළ ව ලිඛිත නීතියේ විධිවිධාන ඒ දිනයට පෙර ඒවා අදාළ වූ ආකාරයෙන් ම ඒ දිනයෙන් පසුව ද ඒ අවසර පත්‍රවල වලංගු කාල සීමාව තුළ ඒ අවසර පත්‍රවලට අදාළ විය යුතු ය.

(2) ස්ථිර වාස අවසර පත්‍රවලට සහ තාවකාලික වාස අවසර පත්‍රවලට අදාළ ලිඛිත නීතියෙහි විධිවිධාන කිසිවක් අත්හරිනු ලැබීම ප්‍රතිඵලය වන යම් සංශෝධනයක් සම්බන්ධයෙන්, අර්ථ නිරූපණ ආඥාපනතේ 6 වන වගන්තියේ (3) වන උපවගන්තිය යම් ඉවත් කිරීමක් සම්බන්ධයෙන් අදාළ වන ආකාරයෙන් ම ඒ සංශෝධනයට ද අදාළ විය යුතු ය.